



Diagnostic d'écart documentaire — outil d'aide à la mise en conformité

Dossier :

C:\Users\Fiorenze\Documents\PROJET_MRE\05_PIECES_DE_DOSSIERS\demo_public\mercier_catherine_capital.json

Régime : CdA · Famille : IBIP · Mode : pilotée

Date du diagnostic : 17/06/2026 09:06

140 observations produites

Posture MRE. Ce diagnostic est un constat factuel sourcé sur des articles réglementaires. MRE ne juge pas, ne sanctionne pas. Les qualifications relèvent d'une grille interne (ALIGNÉ, TENSION, ECART_MAJEUR, ELEMENT_ABSENT, INFO) et non d'une qualification juridique.

CADRAGE DU PÉRIMÈTRE ANALYSÉ

Type de dossier : Réorientation / arbitrage

Régime produit détecté : AV (à partir des mots-clés présents dans les documents)

Documents transmis dans ce dossier :

- BULLETIN_SOUSCRIPTION
- CONDITIONS_PARTICULIERES
- COURRIER_REORIENTATION
- DIC_PRIIPS_CONTRAT
- RELEVÉ_ANNUEL

Documents qui élargiraient le périmètre d'analyse : CG · NOTICE_INFORMATION · DECLARATION_ADEQUATION · NOTE_CONSEIL · FICHE_COMMERCIALE

Pièces en suivi historique (hors périmètre actif d'analyse) conservées pour traçabilité, non utilisées comme référence pour l'opération courante :

- versement_complementaire_2024.pdf · type AUTRE · émis le 15/03/2024

5 détecteur(s) reclassé(s) en INFO non applicable faute de document de référence dans le périmètre transmis ou pour incompatibilité de régime — la liste détaillée figure dans les sections ci-dessous (qualification INFO).

Fil narratif recommandé pour ce type de dossier : Comparaison AVANT vs APRÈS : composition, frais, profil, cohérence avec l'âge / l'horizon / la liquidité. Détecteurs prioritaires : V5_POCHE_LIQUIDE, V5_HORIZON_VS_AGE, V5_NOTE_CONSEIL_ARBITRAGE, CALCUL_FRAIS_DETRUISENT_PERF.

À QUOI SERT CE RAPPORT — DESTINATAIRES CONFORMITÉ / ACPR / AUDIT INTERNE

*Ce rapport est une **photo à l'instant T** du ou des document(s) transmis dans le dossier. Il révèle les écarts entre ce que les documents disent et ce que la réglementation exige, dans la limite stricte de ce qui est analysable sur ce périmètre. Il n'invente rien, ne juge ni le contrat ni les acteurs, et signale explicitement ce qui n'a pas pu être vérifié faute de pièce.*

Cadre réglementaire de référence : Code des assurances (art. L132-22, A132-7, L141-1 et suivants, L521-2 II, L522-5) · Code monétaire et financier (L224-1 et suivants pour PER post-PACTE, art. 990 I / 757 B CGI) · Règlement (UE) 1286/2014 PRIIPs + Règlement délégué (UE) 2017/653 · Directive (UE) 2016/97 DDA + Règlement délégué (UE) 2017/2358 (POG) et 2017/2359 (conflits d'intérêts) · Règlement (UE) 2019/2088 SFDR + Règlement délégué 2022/1288 (RTS) · Règlement (UE) 2020/852 Taxonomie · Recommandations ACPR 2013-R-01 (recueil informations client, modifiée 6 déc 2019), 2024-R-01 du 28 juin 2024 (DDA), 2024-R-02 du 2 juillet 2024 (réclamations), 2024-R-03 du 21 nov 2024 (devoir de conseil IBIP, applicable 31/12/2025) · Rapport ACPR-AMF déc. 2018 + Synthèse Pôle commun avril 2021 (commercialisation auprès des personnes âgées vulnérables) · Doctrine AMF DOC-2012-12 (frais), DOC-2020-03 (greenwashing) · Étude AMF du 10 juin 2021 (concentration intra-groupe).

Traçabilité MRE : rapport généré le 17/06/2026 09:06:00 (heure de Paris) · MRE v1 · biblio Postgres Scaleway (table dic_metadonnees + dic_contrats_metadonnees + referentiel_assureurs) · cascade reconstruction 4 niveaux · sources : extraction PDF locale + biblio S3+Postgres

SOMMAIRE

- 1. Conclusion exécutive (1 page) + score de maturité documentaire
- 2. Tableau récapitulatif par bloc réglementaire (PRIIPs · DDA · A132-7 · SFDR · ACPR)
- 3. Synthèse exécutive (cohérence du dossier)
- 4. Couche A — Identification du contrat (5 entités juridiques)
- 5. Ce que le dossier fait BIEN (alignements démontrés)
- 6. Couche B-Contrat — Fiche DIC contrat (biblio MRE)
- 7. Couche B — Supports détenus (résolution biblio Postgres)
- 8. Couche C — Analyse économique consolidée (frais courants pondérés, triangulation frais)
- 9. Couche D — Profil investisseur reconstitué (âge, fiscalité, succession)
- 10. Couche F — Pièces à demander pour étendre le périmètre
- 11. Détail des observations (par bloc réglementaire)

SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

MRE Audit · 17/06/2026

Dossier mercier_catherine_capital — Contrat 9876543210

Comment lire cette synthèse — MRE Audit triangule trois sources (relevé annuel ↔ DIC PRIIPs ↔ règle réglementaire) pour produire un constat factuel. Chaque qualification est argumentée par une base légale citée et un élément documentaire localisable. La synthèse ne juge pas la gestion du contrat — elle révèle des écarts traitables en pré-contrôle ACPR / conformité interne.

ÉCARTS MAJEURS 6 manquements formels documentables	TENSIONS 12 défauts de complétude documentaire	PIÈCES ABSENTES 44 documents à demander au distributeur	POINTS ALIGNÉS 15 conformes au cadre vérifié
---	---	--	---

CONSTAT LE PLUS STRUCTURANT

Tableau coûts au fil du temps / RIY manquant

Aucun tableau de coûts au fil du temps ni RIY chiffré dans le DIC contrat (vérifié biblio + analyse textuelle).

Base légale : Règlement (UE) 1286/2014 art. 8 §3 f) + Annexe VII

1 — Écarts majeurs (6)

1. Tableau coûts au fil du temps / RIY manquant Règlement (UE) 1286/2014 art. 8 §3 f) + Annexe VII	2. Composition des coûts absente Annexe VII tab. 2-3 RD 2017/653
3. Note de conseil L521-2 absente L521-2 CdA + Cass. 2e civ. 30 nov. 2023 n° 22-15.077	4. Format conforme du DIC (3 pages, sections obligatoires) Règlement délégué (UE) 2017/653 Art. 6-8
5. Présentation cumulée des frais absente du relevé (au regard de l'art. A. 522-1 modifié) Code des assurances A. 522-1 (modifié par l'arrêté du 20 juin 2024, NOR ECOT2414176A, vigueur 1er janvier 2025	6. Synthèse transversale — devoir de conseil dans la durée + zones grises (mise en perspective) Directive (UE) 2016/97 DDA art. 25 (POG) + art. 29 (information coûts) + art. 30 (adéquation) · Règlement délé

2 — Tensions principales (5 retenue(s) sur 12)

7. Clause bénéficiaire à vérifier L132-8 CdA (désignation et acceptation du bénéficiaire) + L132-9 CdA (révocation) + 990 I CGI (transmission)	8. Vulnérabilité présumée — adhérent personne âgée Rapport ACPR-AMF déc. 2018 (personnes âgées vulnérables) + DDA art. 30
9. Piste d'audit — chronologie à approfondir Art. A.132-7 CdA · Art. R.354-1 CdA · Arrêté 3 nov 2014	10. Relevé annuel L132-22 / L221-9 — conformité aux rubriques A132-7 Art. L132-22 + A132-7 Code des assurances · Art. L221-9 + A223-1 Code de la mutualité · Loi Hamon 2014
11. Profil annoncé vs allocation réelle DDA Directive 2016/97 Art. 20 · L. 521-4 + L. 522-5 Code des assurances (ex-L132-27-1, abrogé par ord. 2018-36	

RECOMMANDATIONS & ENGAGEMENTS

11 recommandation(s) distincte(s) regroupée(s) par finalité — dossier mercier_catherine_capital

Méthode — chaque recommandation est rattachée à une ou plusieurs observation(s) factuelle(s). Les doublons techniques du moteur ont été regroupés pour faciliter la lecture par l'audit interne et le distributeur. Chaque recommandation cite la base légale opposable.

C. Information annuelle & transparence frais

- 1. **Produire le détail des frais réels prélevés en € sur l'année (A.132-7 CdA · ACPR Reco 2024-R-01 value for money).** — rattaché à : Tableau coûts au fil du temps / RIY manquant
- 2. **Demander le DIC PRIIPs valide du contrat ou support (Règlement UE 1286/2014 Art. 5 · RD 2017/653).** — rattaché à : Composition des coûts absente
- 3. **Approfondir : Code des assurances A. 522-1 (modifié par l'arrêté du 20 juin 2024, NOR ECOT2414176A, vigeur 1er janvier 2025) · L. 522-5 CdA (information sur les coûts et frais) · DDA art. 29 (information coûts agrégés) · ACPR Reco 2024-R-01 du 28 juin 2024 (POG/Value for Money).** — rattaché à : Présentation cumulée des frais absente du relevé (au regard de l'art. A. 522-1 modifié)
- 4. **Compléter le relevé annuel selon les rubriques A.132-7 CdA (PM, valeur de rachat, primes versées, frais détaillés).** — rattaché à : Relevé annuel L132-22 / L221-9 — conformité aux rubriques A132-7

B. Devoir de conseil & adéquation

- 5. **Produire la note de conseil tracée et la déclaration d'adéquation IBIP (DDA Art. 30 · L.522-5 CdA · ACPR Reco 2024-R-03).** — rattaché à : Note de conseil L521-2 absente
- 6. **Documenter les rétrocessions perçues et les déclarer dans la note de conseil (DDA Art. 28 · RD 2017/2359 Art. 7).** — rattaché à : Synthèse transversale — devoir de conseil dans la durée + zones grises (mise en perspective)
- 7. **Approfondir : Rapport ACPR-AMF déc. 2018 (personnes âgées vulnérables) + DDA art. 30.** — rattaché à : Vulnérabilité présumée — adhérent personne âgée
- 8. **Reconstituer l'adéquation profil annoncé / allocation matérielle (DDA Art. 30 · RD 2017/2359 Art. 9 · ACPR Reco 2024-R-03).** — rattaché à : Profil annoncé vs allocation réelle

E. Autres

- 9. **Approfondir : Règlement délégué (UE) 2017/653 Art. 6-8.** — rattaché à : Format conforme du DIC (3 pages, sections obligatoires)
- 10. **Approfondir : L132-8 CdA (désignation et acceptation du bénéficiaire) + L132-9 CdA (révocation) + 990 I CGI (transmission).** — rattaché à : Clause bénéficiaire à vérifier
- 11. **Approfondir : Art. A.132-7 CdA · Art. R.354-1 CdA · Arrêté 3 nov 2014.** — rattaché à : Piste d'audit — chronologie à approfondir

► Engagements attendus de l'entité auditée

- Produire les **44 pièce(s) complémentaire(s)** identifiées en Couche F
- Clarifier les ambiguïtés signalées en Top 5 (recommandations)
- Soumettre une **note de réponse contradictoire** sous 30 jours, conforme à la posture pré-contrôle ACPR

Posture MRE Audit. Outil d'aide à l'audit conformité. Constat factuel par triangulation **Relevé annuel** ↔ **DIC PRIIPs** ↔ **Règle**. Le moteur distingue trois niveaux de qualification : **Écart majeur** (manquement formel documentable, à corriger), **Tension** (défaut de complétude documentaire), **Pièce absente** (document non transmis dans le périmètre, à demander). Ce rapport ne remplace pas un avis juridique ni un audit ACPR formel — il constitue un **indicateur de pilotage interne** exploitable en pré-contrôle.

RATIOS CARDINAUX DU PORTEFEUILLE — LECTURE IMMÉDIATE

Indicateurs synthétiques pondérés sur l'encours total. Chaque ratio renvoie à une observation MRE détaillée plus bas dans le rapport. Aucune note ou score — uniquement les valeurs chiffrées et leur qualification réglementaire.

SRI PONDÉRÉ

1.00

/ 7

ALIGNÉ

Moyenne pondérée des SRI par support sur l'encours total vs profil EQUILIBRE.
PRIIPs RD 2017/653 Annexe II · DDA art. 30

CAPITAL GARANTI

32 %

du portefeuille

ALIGNÉ

FE 32 % + EC 0 % vs 68 % exposé (UC + structurés).
EIOPA POG BoS-16/071 · ACPR-AMF déc. 2018

LIQUIDITÉ

7 %

illiquide (FCPR/FPS/ELTIF/immo)

ALIGNÉ

93 % liquide.
Loi Industrie Verte 23/10/2023 · Décret 11/10/2024

CAPTIVITÉ HORS FONDS EUROS

0 %

hors fonds euros

ALIGNÉ

Sur l'épargne allouée hors fonds euros (32 % du portefeuille en FE exclus du calcul, actif général de l'assureur). Mesure la part captive du groupe assureur sur l'épargne réellement allouée (eurocroissance maison + UC intra-groupe).
Étude AMF 10 juin 2021 · DDA art. 17 · L.521-2 CdA

TABLEAU RÉCAPITULATIF PAR BLOC RÉGLEMENTAIRE

Lecture audit / conformité — 8 bloc(s) de cadre légal · 86 détecteur(s) MRE rattaché(s)

● à traiter (≥ 1 ÉM)
● à surveiller · ● aligné

Comment lire ce tableau — Un **bloc réglementaire** regroupe les détecteurs MRE rattachés à un même cadre légal (ex : « DDA / IDD » rassemble les contrôles relatifs au devoir de conseil au sens de la directive 2016/97). Chaque ligne indique, pour ce bloc, combien de détecteurs ont déclenché chacune des quatre qualifications : **ÉM** (manquement formel) · **Tens.** (défaut de complétude documentaire) · **Abs.** (pièce non transmise) · **Align.** (conforme). Le **total** varie selon le nombre de détecteurs activés sur le bloc.

Bloc réglementaire	ÉM manquemen t	Tens. complétude	Abs. pièce manq.	Align. conforme	Total détect.	Statut	Sanction / décision analogue
PRIIPs (Règlement UE 1286/2014 + RD 2017/653)	3	0	11	2	16	À TRAITER	CARCO n°2023-03 du 14 janv 2025 — Caisse de retraite, DIC PRIIPs : défaut de présentation des coûts et de l'incidence cumulative · Règlement 1286/2014 art. 5 + RD 2017/653 art. 3
DDA / IDD (Directive 2016/97 + RD 2017/2358-2359)	2	3	27	5	37	À TRAITER	Décision ACPR Commission des sanctions Generali Vie n° 2019-03 du 11 mars 2020 — blâme + 10 M€ (épargne retraite supplémentaire — défaut de pièces et erreurs de gestion sur contrats hérités de fusions-absorptions) · Recommandation ACPR 2024-R-03 du 21 novembre 2024 (devoir de conseil, entrée en vigueur 31 décembre 2025) — formalisation déclaration d'adéquation IBIP, réexamen périodique 4 ans (2 ans si conseil personnalisé)
Information annuelle (Code des assurances A132-7 / L132-22)	0	3	2	2	7	À SURVEILLER	ACPR Recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024 (entrée en vigueur 31 décembre 2025) ; remplace 2013-R-01. Mentions A.132-7 CdA : capital constitué, primes versées, frais détaillés, valeur de transfert, performance annuelle nette de frais, identification claire de l'entreprise d'assurance
SFDR / Taxonomie (Règlement UE 2019/2088 + 2020/852)	0	0	1	2	3	À SURVEILLER	AMF DOC-2020-03 anti-greenwashing — exigences communication ESG · ACPR Reco 2022-R-02 du 14 déc 2022 sur la publicité ESG en assurance vie (cohérence document d'information clé / article 8-9 SFDR / commercialisation)
Recommandations ACPR et documents Pôle commun (2013-R-01, 2024-R-02, 2024-R-03 + rapport ACPR-AMF déc. 2018)	2	1	5	2	10	À TRAITER	2013-R-01 modifiée 6 déc 2019 recueil informations client (remplacée par 2024-R-03 au 31/12/2025) · Rapport ACPR-AMF déc. 2018 + Synthèse Pôle commun avril 2021 personnes âgées vulnérables · 2024-R-02 du 2 juillet 2024 traitement des réclamations · 2024-R-03 du 21 nov 2024 devoir de conseil IBIP (applicable 31/12/2025) · Bilan Deloitte 2024 : 6 décisions ACPR / 6,7 M€ cumulés
POG / Value for Money (ACPR 2024-R-01 + RD 2017/2358)	2	0	5	1	8	À TRAITER	ACPR Reco 2024-R-01 du 28 juin 2024 (en vigueur depuis 1 ^{er} janv 2025) — gouvernance UC en AV : marché cible/négatif, test VFM annuel, performance ≥ 5 ans, seuil indicatif France Assureurs : RIY > +33 % vs moyenne catégorie déclenche revue · cadre primaire : RD (UE) 2017/2358 art. 6 + EIOPA BoS-16/071
Piste d'audit (R.354 CdA + Arrêté 3 nov 2014)	0	1	1	0	2	À SURVEILLER	Generali Vie n°2019-03 du 11 mars 2020 — blâme + 10 M€. Grief n°1 : non-conservation des pièces de contrats issus d'une fusion-absorption de 2003, périmètre 18 900 assurés / 782 M€ d'encours · base juridique : R.354-1 à R.354-3 CdA (Solvabilité II) + Arrêté du 3 nov 2014 (définition piste d'audit fiable)
Fiscalité (CGI 990 I, 757 B, 163 quatervicies, 125-0 A)	0	3	0	0	3	À SURVEILLER	BOI-RPPM-RCM-30-10-20 et BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 · jurisprudence Cass. ch. mixte, 23 novembre 2004 (n° 01-13.592, 02-11.352, 02-17.507) (critères d'appréciation des primes manifestement exagérées : âge, utilité du contrat, situations patrimoniale et familiale) · CGI art. 990 I (152 500 €/bénéficiaire AV avant 70 ans), 757 B (30 500 € total après 70 ans), 163 quatervicies (PER versements déductibles)
Total détecteurs activés sur le dossier	9	11	52	14	86	8 blocs concernés	Compteurs cumulés par bloc — un même détecteur peut alimenter plusieurs blocs (cf. bandeau synthèse : 6 ÉM distincts).

À QUI INCOMBE L'OBLIGATION CITÉE

Sur 62 constat(s) : 17 relèvent de l'acte de conseil (distribution, 27 %) · 45 du produit et de sa documentation (conception, 73 %). MRE situe l'obligation ; il ne

qualifie pas de responsabilité — cette lecture appartient au lecteur.

SYNTHÈSE

Type de dossier : Réorientation / arbitrage.

Adhérent : Catherine MERCIER (66 ans).

Contrat : Capital Patrimoine Vie n° 9876543210.

Encours : 78 450,00 €.

Opération analysée : réorientation du 12/01/2026 portant sur 8 200,00 € (2 support(s) vendu(s) → 2 support(s) acheté(s)), 0,00 € (offerts).

Écarts révélés sur le périmètre : 6 écart(s) majeur(s) · 44 élément(s) documentaire(s) absent(s) · 12 tension(s). Le plus structurant : *Tableau coûts au fil du temps / RIY manquant* — Aucun tableau de coûts au fil du temps ni RIY chiffré dans le DIC contrat (vérifié biblio + analyse textuelle).

Périmètre non analysable : 5 détecteur(s) requièrent des documents non fournis dans le dossier transmis (cf. Couche F).

EMPILEMENT DES FRAIS — RIY MRE ÉQUIVALENT (COÛT TOTAL ANNUALISÉ)

COÛT TOTAL ANNUEL ÉQUIVALENT

1,14 %/an

composition effective au dernier relevé

CUMUL 8 ANS

7 151 €

894 à 894 €/an

RÉFÉRENCE FONDS PASSIF

1 883 €

~0,30 %/an cumulés 8 ans

COMPOSANTE

% / an

DÉTAIL

Frais courants pondérés

1,00 %/an

Moyenne pondérée FE + EC + UC sur 32,00 % du portefeuille documenté (25 104 € sur 78 450 €).
Indicateur 1 AMF DOC-2012-12 + A.132-7 Cda.

Frais d'entrée amortis

+0,14 %/an

taux 2,50 % × versement initial 35 000 € = 875 € (minorant — n'inclut pas les versements ultérieurs), amortis sur 8 ans sur l'encours actuel 78 450 €.

TOTAL ÉQUIVALENT MRE

1,14 %/an

7 151 € cumulés sur 8 ans

Voie de remédiation — demander au distributeur (a) la marge émetteur précise de chaque support structuré ; (b) les frais réels prélevés sur la provision de diversification de l'eurocroissance ; (c) les frais courants annuels de chaque UC qui ne serait pas documentée dans le tableau du relevé annuel.

Convention MRE stable : « Coût total équivalent annualisé sur 8 ans, composition effective au dernier relevé annuel, frais d'entrée amortis, marge émetteur des structurés évaluée sur la fourchette ACPR/AMF avril 2025 ». Sources juridiques : Règlement (UE) 1286/2014 PRIIPs · RD 2017/653 Annexe VI (méthodologie coûts) · Code des assurances A.132-7 + L. 132-22 · AMF DOC-2012-12 · ACPR Recommandation 2024-R-01 du 28 juin 2024 (Value for Money) · Cartographie ACPR/AMF avril 2025 (marge émetteur produits structurés) · Étude AMF 10 juin 2021 (concentration intra-groupe et empiement des frais).

COUCHE A — IDENTIFICATION

ADHÉRENT
Catherine MERCIER · né le 14/03/1960 (66 ans)
25 RUE VAUBECOUR, 69002 LYON

ASSUREUR
—
· RCS Paris 999888777

CONTRAT
Capital Patrimoine Vie · n° 9876543210 · gestion pilotée
Date d'effet : 12/06/2017 · [Souscrit à 57 ans → régime art. 990 I CGI \(abattement 152 500 €/bénéficiaire\)](#) · Encours : 78 450,00 € (encours AVANT réorientation)

CONSEILLER / DISTRIBUTEUR
Olivier DELACROIX · ORIAS 17004789

RÉORIENTATION DÉTECTÉE DANS LE COURRIER

Date d'effet : 12/01/2026 · **Encours avant :** 78 450,00 € · **Montant arbitré :** 8 200,00 € · **Frais d'arbitrage :** 0,00 € (offerts)

SUPPORTS VENDUS (2) — TOTAL 8 200,00 €				
ISIN	NOM OFFICIEL · NATURE	GESTIONNAIRE	MONTANT	% ALLOCATION
FR0099001236	MPS Obligations Convertibles UC OPCVM	—	4 100,00 €	—
FR0099001238	MPS Croissance Émergents UC OPCVM	—	4 100,00 €	—
SUPPORTS ACHETÉS (2) — TOTAL 8 200,00 €				
ISIN	NOM OFFICIEL · NATURE	GESTIONNAIRE	MONTANT	% ALLOCATION
FR0099001234	MPS Avenir Durable Article 8 SFDR UC OPCVM	—	4 100,00 €	—
FR0099001239	MPS Transition Climat Article 9 SFDR UC OPCVM	—	4 100,00 €	—
IMPACT DU DERNIER ARBITRAGE — VARIATION D'EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIF				
CLASSE (DISPONIBILITÉ · GARANTIE EN CAPITAL)		SORTIE	ENTRÉE	Δ NET
UC / OPCVM UC OPCVM disponibilité immédiate · garantie en capital aucune		8 200,00 €	8 200,00 €	—

Sens constaté : le mouvement ne traduit pas de translation nette vers une poche à disponibilité différée (cf. Δ par classe).

Noms et gestionnaires résolus via la biblio JSON locale (cache de 63 ISIN). Supports sans ISIN OPCVM (eurocroissance, fonds euros) reconnus par pattern de nom — étiquette nature confirme la catégorie. Source primaire restante : courrier de réorientation. Pour une vérification complète, consulter le DIC PRIIPs officiel de chaque support.

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE — SUPPORTS DÉTENUS

Couche B — Supports
Résolution biblio Postgres

10 supports identifiés au relevé annuel · encours total 78 450,00 €

Pourquoi auditer les supports détenus ?

Chaque support en unités de compte est un produit PRIIPS distinct, avec son propre **DIC**, son **SRI** (1 à 7), son **classement SFDR** et ses **frais courants**. Le moteur croise les supports du relevé avec la biblio MRE (Postgres + S3 Scaleway, crawl quotidien Kneip + portails assureurs) pour vérifier l'identité officielle, le gestionnaire actuel et les frais affichés.

SUPPORTS IDENTIFIÉS	RÉSOLUS EN BIBLIO	RELIQUATS AXA-BNP	FONDS EN EUROS
10 9 UC + 1 fonds en euros	9/10 métadonnées DIC officielles	0 cession 01/07/2025	1 32 % de l'encours

ISIN	Nom officiel (DIC biblio)	Gestionnaire	SRI · SFDR	Frais courants	Part	Montant	Statut
FR0099001236	MPS Obligations Convertibles <i>Vendu</i>	—	—	—	—	—	UC
FR0099001238	MPS Croissance Émergents <i>Vendu</i>	—	—	—	—	—	UC
FR0099001234	MPS Avenir Durable Article 8 SFDR <i>Acheté</i>	—	—	—	—	—	UC
FR0099001239	MPS Transition Climat Article 9 SFDR <i>Acheté</i>	—	—	—	—	—	UC
(FE)	Fonds en euros — MPS Sécurité Plus <i>Fonds général en euros</i>	Assureur (actif général)	—	—	32 %	25 104,00 €	FE
FR0099001234	MPS Avenir Durable Article	—	—	—	24 %	18 828,00 €	UC
FR0099001235	MPS Actions Europe Sélection	—	—	—	18 %	14 121,00 €	UC
FR0099001236	MPS Obligations Convertibles	—	—	—	13 %	10 198,50 €	UC
FR0099001237	MPS Patrimoine Pierre (SCPI)	—	—	—	7 %	5 491,50 €	UC
FR0099001238	MPS Croissance Émergents	—	—	—	6 %	4 707,00 €	UC

Légende des statuts

- FE — Fonds en euros : actif général de l'assureur, pas d'ISIN OPCVM ; rendement annuel servi, garantie en capital nette de frais.
- Source des métadonnées : ISIN, gestionnaire, SRI, classification SFDR, frais courants extraits de la **biblio Postgres MRE** (table dic_metadonnees) — alimentée par crawl quotidien depuis Kneip et les portails assureurs.

INFORMATION PRÉ-CONTRACTUELLE — DIC PRIIPS DES SUPPORTS RÈGL. (UE) 1286/2014 · RD 2017/653

► POURQUOI AUDITER LE DIC PRIIPS ?

Le DIC (Document d'Informations Clés) est la pièce **pré-contractuelle obligatoire** pour tout produit d'investissement vendu à un particulier (Règl. UE 1286/2014 art. 5 + art. 13). Sa qualité conditionne la décision du client. Il documente quatre dimensions matérielles :

- ① **Indicateur synthétique de risque** (SRI, 1 à 7) · ② **Coûts cumulés** sur trois horizons (1 an / mi-RHP / fin RHP) · ③ **Scénarios de performance** (favorable, intermédiaire, défavorable, tension) · ④ **Classification durabilité** SFDR (Art. 6 / 8 / 9).

Lecture MRE — toute incohérence entre ce que dit le DIC, ce que voit le client au relevé annuel, et ce qu'exige la règle est matérielle. C'est la triangulation que présente cette section.

1 RÉSULTATS CONSOLIDÉS SUR CE DOSSIER

IDENTIFICATION

0 / 7 supports

DIC résolu en biblio Postgres MRE (crawl quotidien Kneip + portails AXA/AGIPI/etc.). 7 support(s) avec métadonnée partielle ou absente.

COHÉRENCE DIC ↔ RELEVÉ (FRAIS)

0 écart détecté

Frais DIC alignés sur les frais relevé.

NOTIFICATION CHANGEMENTS DIC

0 trace

Aucune trace de notification individuelle aux changements de version DIC. Art. 10 RD 2017/653 + L. 141-4 CdA imposent une notification proactive.

3 CONTRÔLE SUPPORT PAR SUPPORT

Pour chaque support détenu, audit ligne à ligne du DIC PRIIPs selon les Annexes I à VIII du Règlement délégué (UE) 2017/653. **Source des métadonnées :** biblio Postgres MRE — crawl quotidien Kneip API + portails AXA/AGIPI/etc. **Légende :** ✓ aligné · ~ tension · — non extrait biblio (à compléter).

MPS Avenir Durable Article 8 SFDRFR0099001234			
~ Initiateur PRIIP	non extrait	— Gestionnaire	non extrait
— SRI	non extrait	— Classif. SFDR	non extraite
— Frais courants DIC	non extrait	— Période détention reco	non extraite

MPS Transition Climat Article 9 SFDRFR0099001239			
~ Initiateur PRIIP	non extrait	— Gestionnaire	non extrait
— SRI	non extrait	— Classif. SFDR	non extraite
— Frais courants DIC	non extrait	— Période détention reco	non extraite

MPS Actions Europe SélectionFR0099001235			14121 €
~ Initiateur PRIIP	non extrait	— Gestionnaire	non extrait
— SRI	non extrait	— Classif. SFDR	non extraite
— Frais courants DIC	non extrait	— Période détention reco	non extraite

MPS Obligations ConvertiblesFR0099001236			10199 €
~ Initiateur PRIIP	non extrait	— Gestionnaire	non extrait
— SRI	non extrait	— Classif. SFDR	non extraite
— Frais courants DIC	non extrait	— Période détention reco	non extraite

MPS Patrimoine Pierre (SCPI)FR0099001237			5492 €
~ Initiateur PRIIP	non extrait	— Gestionnaire	non extrait
— SRI	non extrait	— Classif. SFDR	non extraite
— Frais courants DIC	non extrait	— Période détention reco	non extraite

MPS Croissance ÉmergentsFR0099001238			4707 €
~ Initiateur PRIIP	non extrait	— Gestionnaire	non extrait
— SRI	non extrait	— Classif. SFDR	non extraite
— Frais courants DIC	non extrait	— Période détention reco	non extraite

FRAIS RÉELS SUPPORTÉS PAR L'ADHÉRENT

Empilement et triangulation — relevé annuel ↔ DIC PRIIPs biblio ↔ règle

Couche C — Analyse économique
AMF DOC-2012-12 · A.132-7 CdA · PRIIPs Annexe VI

Pourquoi trianguler les frais sur trois sources ?

Les frais supportés par l'adhérent transitent par **trois sources** qui devraient converger : le **relevé annuel** (A.132-7 CdA), les **DIC PRIIPs** de chaque support (Annexe VI RD 2017/653) et l'**OGC AMF** (DOC-2012-12). Un écart entre ces sources est un signal : soit le relevé omet des coûts (typiquement les coûts de transaction internes au fonds), soit le DIC est obsolète, soit l'assureur applique des frais non documentés.

FRAIS COURANTS PONDÉRÉS SUR L'ENCOURS DÉTENU

1,00 %/an

32 % du portefeuille documenté · Indicateur 1
(AMF DOC-2012-12 · A.132-7 CdA) — ne constitue pas le RIY au sens PRIIPs (RD 2017/653 Annexe VI)

ENCOURS DÉTENUS

78 450,00 €

6 support(s)

1 — Indicateur affiché ci-dessus

« Frais courants pondérés sur l'encours détenu » est une **moyenne pondérée** des frais courants documentés (AMF **DOC-2012-12** + art. **A.132-7 CdA**). **Ce n'est pas le RIY** au sens PRIIPs (RD 2017/653 Annexe VI).

2 — Le RIY PRIIPs intègre en plus

Les **frais d'entrée** du contrat, les **coûts de transaction** internes au fonds, les **commissions de performance** et les **coûts de sortie**, sur 3 horizons (1 an / mi-RHP / fin RHP). Cf. DIC PRIIPs et Annexe VII RD 2017/653.

SUPPORT	PART	MONTANT	BRUTE 2025	FRAIS RÉEL (tout compris)	FRAIS ANNONCÉ	COÛTS cachés	NETTE 2025
Fonds en euros — MPS Sécurité Plus	32 %	25 104,00 €	— ▲	1,00 %	1,00 %	—	—

COÛT ANNUEL EN EUROS — SUR L'ENCOURS ANALYSÉ (25 104 €)

Frais réel (tout compris)	251 € / an
Frais annoncé au relevé	251 € / an
Coûts cachés (transaction non affichée au relevé)	+0 € / an

Coût récurrent annuel (taux × encours). **Hors frais d'arbitrage** — frais ponctuels prélevés à chaque changement de support, non inclus dans le taux annuel ; ils se chiffrent en comparant aux frais réellement prélevés en € du relevé.

Lecture des colonnes (visible en PDF, sans survol) :

- Frais réel (tout compris)** = frais du fonds + frais du contrat + coûts de transaction PRIIPs (DIC). Le coût RÉEL supporté par le client, conforme à PRIIPs Annexe VI.
- Frais annoncé** = colonne "frais totaux" du relevé annuel — ce que l'assureur annonce. Souvent inférieur car il omet les coûts de transaction internes au fonds.
- Coûts cachés** (frais réel – annoncé) en **+0,XX pt orange** = coûts de transaction PRIIPs Annexe VI non affichés au relevé. C'est ce qui fonde l'**écart majeur n° 5** (ECART_FRAIS_AFFICHES_REELS, PRIIPs Annexe VI + DDA Art. 29 + L132-22 CdA). En **–0,XX pt bleu** = DIC à re-crawler en biblio.
- Perf nette** = valeur native du relevé (calcul PRIIPs composé : (1 + brute) × (1 – frais) – 1). Pas le calcul linéaire (brute – frais) qui surestime la nette de 0,1 à 0,6 pt.
- ▲ orange** sur frais réels = biblio aberrante (champs DIC mal extraits côté serveur). La valeur affichée bascule sur le frais natif du relevé.

Règle PRIIPs Annexe VI — coûts de transaction : le DIC PRIIPs publié par la société de gestion doit présenter les coûts agrégés sur 3 horizons (1 an / mi-RHP / fin RHP), incluant frais d'entrée + frais récurrents + *coûts de transaction internes au fonds* + commissions de performance. Le relevé annuel L132-22 CdA n'a pas l'obligation d'afficher les coûts de transaction internes. Conséquence : l'OGC affiché au relevé sous-estime systématiquement le coût total supporté par l'adhérent vs. l'indicateur RIY de la DIC.

5 support(s) détenu(s) sans données économiques ni dans le relevé ni en biblio : *MPS Avenir Durable Article* (18828,00 €), *MPS Actions Europe Sélection* (14 121,00 €), *MPS Obligations Convertibles* (10 198,50 €), *MPS Patrimoine Pierre (SCPI)* (5491,50 €), *MPS Croissance Émergents* (4 707,00 €). À ajouter à la watchlist crawl biblio + DIC PRIIPs officiel à demander à l'assureur.

PROFIL DE L'ADHÉRENT & IMPLICATIONS POUR LE DEVOIR DE CONSEIL

Couche D

Aide au conseil et à la fiscalité — DDA art. 30 · CGI 990 I / 757 B

Profil reconstitué + implications

Pourquoi reconstituer le profil et croiser avec les écarts ?

Sans un profil reconstitué (âge, ancienneté fiscale, mode de gestion, cadre successoral), **impossible de vérifier l'adéquation** du contrat au sens de la DDA art. 30. Le profil sert à anticiper les implications fiscales (CGI 990 I / 757 B) et à orienter les recommandations de conseil pré-retraite. Le bandeau ci-dessous croise ce profil avec les écarts détectés pour flécher les actions correctives prioritaires.

A Âge	66 ans	F Ancienneté fiscale	9 ans · Régime favorable >= 8 ans (PFU 7,5% + abattement)
E Encours	78450,00 €	S Cadre successoral	Contrat ouvert avant 70 ans — versements initiaux bénéficiant de l'art. 990 I CGI (abattement 152 500 € par bénéficiaire). Pour les versements postérieurs aux 70 ans, art. 757 B CGI (abattement global 30 500 €). Versements avant 70 ans : 990 I CGI (152 500 €/bénéf.). Après 70 ans : 757 B CGI (30 500 € global).
G Mode de gestion	pilotee Profil annoncé à reconstituer à partir de la déclaration d'adéquation.	P Doctrine prudentielle	65-75 ans : phase de préparation à la transmission, prudence renforcée et clause bénéficiaire à actualiser. Recommande poche liquide structurelle et dominante garantie.
R Régime juridique	CdA · famille IBIP	T Statut retraite	Adhérent retraité (présumé) Capital disponible à tout moment (sortie 100 % capital loi PACTE).

► Implications pour le devoir de conseil — actions correctives prioritaires

VIGILANCE	Déclaration d'adéquation — actualisation non documentée. La DDA art. 30 et la Reco ACPR 2024-R-03 prévoient un réexamen périodique (4 ans / 2 ans si conseil personnalisé). À actualiser sans délai.
-----------	--

COUCHE F — PIÈCES À DEMANDER POUR ÉTENDRE LE PÉRIMÈTRE D'ANALYSE

PIÈCE DEMANDÉE	DÉTECTEURS DÉBLOQUÉS	BASE LÉGALE PRINCIPALE
SFCR ou RAPPORT_SFCR · NOTE_INFORMATION	1 détecteur · S2_PPB_LISSAGE	Directive Solvabilité 2 Art. 51 (rapport annuel SFCR public)

TRAÇABILITÉ DES PIÈCES ANALYSÉES (MANIFESTE — OPPOSABILITÉ)

Chaque pièce ayant servi à l'analyse est tracée par sa date, son empreinte numérique (SHA-256) et sa source. En cas de demande de justification, ce manifeste atteste de la version exacte des documents utilisés.

PIÈCE	DATE	EMPREINTE SHA-256	SOURCE
CONDITIONS_PARTICULIERES	12/06/2017	—	texte vectoriel conditions_particulieres_mercier.pdf
BULLETIN_SOUSCRIPTION pièce historique	12/06/2017	—	texte vectoriel bulletin_souscription_2017.pdf
RELEVE_ANNUEL	15/01/2026	—	texte vectoriel releve_annuel_2025.pdf
COURRIER_REORIENTATION	12/01/2026	—	texte vectoriel arbitrage_12_01_2026.pdf
DIC_PRIIPS_CONTRAT	01/01/2026	—	texte vectoriel dic_priips_capital_2026.pdf

Synthèse

Alignés15

Info58

Tensions12

Écarts majeurs6

Pièces absentes44

Détail des observations (77 détecteurs actionnables)

Comment lire le détail des observations

Chaque section ci-dessous regroupe les détecteurs MRE rattachés à un même bloc réglementaire (PRIIPs, DDA, A.132-7 CdA, SFDR, etc.).

Chaque observation est présentée sous forme de carte avec une triangulation factuelle :  **ce que dit le relevé**,  **ce que dit la règle / le DIC**,  **mise en parallèle**, et la  **signification** pour l'audit conformité. **Seules les observations actionnables** (Écart majeur · Tension · Pièce absente · Aligné) sont présentées dans cette section. Les 58 observations contextuelles classées « INFO » (+ 5 hors-périmètre non analysables) sont regroupées en *annexe en pied de rapport* pour ne pas noyer la lecture des écarts qui appellent une action.

▼ **DDA — Devoir de conseil & adéquation** · 10 détecteurs

ÉCART MAJEUR 2

PIÈCE ABSENTE 8

ÉCART MAJEUR Note de conseil L521-2 absente

REOR_NOTE_CONSEIL

Aucune note de conseil (déclaration d'adéquation L. 521-2 CdA, art. 20 DDA) documentant la motivation de la réorientation du ? n'a été identifiée dans la documentation transmise. Voie de remédiation : 1) recherche dans la biblio MRE (déclaration d'adéquation, note de conseil, courrier de réorientation) ; 2) si absent, demande au client (le document a pu lui être remis sans qu'il soit conservé) ; 3) si absent, demande au distributeur ; 4) si absent, demande à l'assureur émetteur. Si le document est définitivement inexistant : risque de manquement à L. 521-2 CdA + DDA Directive (UE) 2016/97 art. 20 (devoir de conseil). La jurisprudence retient le devoir d'information et de conseil renforcé de l'intermédiaire d'assurance et sa responsabilité en cas de manquement (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-15.077). Manquement susceptible de sanction administrative ACPR (Commission des sanctions) et de réparation civile en contentieux. Précédent en matière d'information et de gouvernance précontractuelle : Décision ACPR Generali Vie n° 2019-03 du 11 mars 2020, sanction pécuniaire 10 M€ + blâme. La qualification du manquement appartient au lecteur du rapport.

Base légale : L521-2 CdA + Cass. 2e civ. 30 nov. 2023 n° 22-15.077**Débiteur de l'obligation** : relève de l'acte de conseil (distribution)**Risque opérationnel ELEVE · 3923-11768 €**

Défaut de conseil L521-2 — la jurisprudence retient le devoir d'information et de conseil renforcé de l'intermédiaire et sa responsabilité civile en cas de manquement (Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-15.077).

Sanctions ACPR pertinentes

- Sanction ACPR 2025 (Generale, 13 mai 2026)
- Sanction ACPR 2021 (Societe, 17 oct. 2022)
- Sanction ACPR 2015 (société Santiane.fr, 22 déc. 2016)

ÉCART MAJEUR

Synthèse transversale — devoir de conseil dans la durée + zones grises (mise en perspective)

META_AGREGATION_DDA_CONTINUE

Lecture transversale (synthèse, pas un constat supplémentaire) — les observations unitaires ci-dessous, prises isolément, peuvent paraître modestes ; leur combinaison sur la même période est ce qu'examine la jurisprudence ACPR au titre du devoir de conseil dans la durée et de la doctrine récente sur la transparence (Arrêté 20/06/2024, Reco 2024-R-01) : (C) Bascule âge réglementaire atteinte sans réexamen — détecteur VULNERABILITE_PERSONNE_AGEE en TENSION. (D) Arbitrages / sorties de supports non documentés — détecteur REOR_FRAIS_ARBITRAGE_CHIFFRES en ELEMENT_ABSENT. (E) Frais cachés / rétrocessions non décomposées (Arrêté 20/06/2024) — détecteur TRANSVERSE_RETROCESSIONS en ELEMENT_ABSENT. (G) Test VFM concepteur absent (ACPR Reco 2024-R-01) — détecteur POG_REVISION_PRODUIT en ELEMENT_ABSENT. Nature de l'observation : ce code est une MISE EN PERSPECTIVE des observations déjà listées au rapport — il ne s'ajoute pas, il agrège. La qualification (écart majeur) reflète le nombre de critères concomitants (4/7) et l'angle de lecture ACPR Generali Vie n° 2019-03 (11/03/2020, blâme + 10 M€). Dans cette décision, chaque fait pris isolément avait été expliqué par l'assureur ; c'est la concomitance sans note de conseil consolidée qui a été retenue comme défaillance. Grille de qualification (recalibrée 22/05/2026, doctrine présomption de justesse) : - ≥ 4 critères / 7 → ÉCART MAJEUR (concomitance significative) - 3 critères / 7 → TENSION - 2 critères / 7 → INFO « pattern à surveiller » (signal méta non bloquant) Pièce centrale à demander au distributeur pour clore l'observation : la note de conseil consolidée qui documente l'agrégation de ces faits et les actions de suivi mises en œuvre (entretien annuel, mise à jour DDA, traçabilité des arbitrages, décomposition des coûts agrégés, démonstration POG/VFM). Si la note existe et couvre l'ensemble des faits, l'observation tombe au statut documenté.

Base légale : Directive (UE) 2016/97 DDA art. 25 (POG) + art. 29 (information coûts) + art. 30 (adéquation) · Règlement délégué (UE) 2017/2358 (POG) · ACPR Recommandation 2024-R-01 du 28/06/2024 (POG/VFM) · ACPR Recommandation 2024-R-03 (devoir de conseil dans la durée, applicable 31/12/2025) · Arrêté du 20/06/2024 (transparence des frais) · L.522-5 CdA · Décision ACPR Generali Vie n° 2019-03 du 11/03/2020 · Étude AMF 2021 (concentration intra-groupe)

Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution)

PIÈCE ABSENTE

Capital non garanti dépasse seuil de profil

PROFIL_CAPITAL_NON_GARANTI_EXCESSIF

Pièce non transmise dans le périmètre du dossier : déclaration d'adéquation IBIP, profil investisseur actualisé (DDA art. 30, ACPR 2024-R-03). Capital non garanti 68 % > seuil profil EQUILIBRE (50 %). Dépassement modéré (≤ 75 %) → zone d'attention. Vérifier la justification du choix d'allocation dans la note de conseil DDA art. 30 (stratégie long terme, liquidité disponible par ailleurs, profil patrimonial global).

Base légale : DDA art. 30 + L. 521-4 + L. 522-5 CdA (ex-L132-27-1, abrogé par ord. 2018-361 — devoir de mise en garde)

Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution)

PIÈCE ABSENTE

Profil d'investisseur non sourcé au certificat

PROFIL_CERTIFICAT_ABSENT

Pièce non transmise dans le périmètre du dossier : déclaration d'adéquation IBIP, profil investisseur actualisé (DDA art. 30, ACPR 2024-R-03). Aucun profil d'investisseur déterminé via certificat de prescription / déclaration d'adéquation. Test DDA art. 30 non documenté.

Base légale : DDA art. 30 + L522-5 CdA

Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution)

PIÈCE ABSENTE

Note de conseil DDA absente du dossier

CERTIF_NOTE_CONSEIL_PRESENTE

Aucune déclaration d'adéquation actualisée, note de conseil ou certificat de prescription accompagnant l'opération analysée n'est identifié dans le dossier transmis. La trace écrite du conseil est obligatoire (DDA art. 30 + L521-2 CdA).

Base légale : L521-2 CdA + DDA art. 30 + ordonnance 2018-361

Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution)

PIÈCE ABSENTE

Devoir de conseil — pièces de référence à demander (ACPR 2024-R-03)

APPROFONDIR_DEVOIR_CONSEIL_2024_R_03



LE RELEVÉ DIT

Le dossier transmis ne contient pas la déclaration d'adéquation ni la note de conseil produites par le distributeur (à la souscription et lors des réexamens éventuels).



LA RÈGLE / LE DIC DIT

La Recommandation ACPR 2024-R-03 du 21 novembre 2024 (publiée au Bulletin officiel ACPR, entrée en vigueur 31 décembre 2025) précise les bonnes pratiques attendues en matière de devoir de conseil : (1) test des exigences et besoins, (2) test d'adéquation pour les IBIP, (3) déclaration d'adéquation écrite remise au client, (4) réexamen périodique tous les 4 ans (2 ans en cas de conseil personnalisé maintenu), (5) re-conseil obligatoire lors de transferts internes ou modifications matérielles. Cadre primaire : DDA art. 30 (Directive (UE) 2016/97), art. L.521-4 et L.522-5 CdA, art. R.521-1 CdA.



MISE EN PARALLÈLE

Sans ces pièces, MRE ne peut pas établir que le devoir de conseil a été correctement formalisé selon les attendus 2024-R-03. La carence éventuelle ne peut PAS être présumée — seul le contrôleur disposant des pièces peut conclure.



SIGNIFICATION POUR L'AUDIT

Demander au distributeur : (a) la déclaration d'adéquation initiale, (b) la note de conseil de souscription, (c) la trace du dernier réexamen ≤ 4 ans, (d) si transferts internes, les notes de conseil correspondantes. Sans ces pièces, l'analyse adéquation profil/produit reste partielle. Référence sanction : Generali Vie n°2019-03 du 11 mars 2020 (10 M€ + blâme) — grief n°5 sur transferts internes non re-conseillés.

Base légale : ACPR Recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024 · DDA art. 30 (Directive (UE) 2016/97) · Art. L.521-4 et L.522-5 CdA · Décision ACPR Commission des sanctions Generali Vie n° 2019-03 du 11 mars 2020 (10 M€ + blâme)

Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution)

PIÈCE ABSENTE

Déclaration d'adéquation IBIP — 5 dimensions traitées

TRANSVERSE_DECLARATION_ADEQUATION

Aucune déclaration d'adéquation IBIP dans le dossier (L522-5 CdA + DDA Art. 30).

Base légale : Art. L. 521-4 + L. 522-5 Code des assurances (ex-L132-27-1, abrogé par ord. 2018-361) · DDA Directive 2016/97 Art. 30 · Reco ACPR 2024-R-03 du 21 nov 2024 (devoir de conseil en assurance, applicable 31/12/2025) · Rapport ACPR-AMF déc. 2018 + Synthèse Pôle commun avril 2021 (personnes âgées vulnérables)

Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution)

PIÈCE ABSENTE

Test des exigences et besoins documenté (questionnaire client)

DDA_TEST_EXIGENCES

Test des exigences et besoins (L. 521-4-1 CdA) non documenté.

Base légale : Art. L521-4 + L522-5 CdA · DDA Art. 20

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

PIÈCE ABSENTE

Information agrégée sur les coûts (Article 29 DDA / L522-3)

DDA_INFO_AGREGEE_COUTS

Information agrégée non documentée (article 29 DDA).

Base légale : DDA Art. 29 · L522-3 CdA

Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution)

PIÈCE ABSENTE

Trace du test d'adéquation (DDA art. 30 / L.522-5 CdA) non transmise dans le périmètre du dossier

KYC_PIECE_ADEQUATION_ABSENTE

Le dossier transmis contient bien une pièce contractuelle signée (Conditions Particulières ou bulletin de souscription), ce qui confirme l'exécution du contrat. En revanche, aucune des pièces qui matérialisent le test d'adéquation préalable n'est dans le périmètre transmis : - SYNTHÈSE_PATRIMONIALE (KYC structuré) - DECLARATION_ADEQUATION (formalisme DDA) - NOTE_CONSEIL / RAPPORT_CONSEIL (motivation du conseil) - CERTIFICAT_PRESCRIPTION (le cas échéant) Documents effectivement présents dans le périmètre : BULLETIN_SOUSCRIPTION, CONDITIONS_PARTICULIERES, COURRIER_REORIENTATION, DIC_PRIIPS_CONTRAT, RELEVÉ_ANNUEL. Le Code des assurances (L.522-5) et la DDA (art. 30 § 1 et § 2) imposent au distributeur de recueillir et de formaliser les informations sur les exigences et besoins du client AVANT la souscription. La pièce doit exister chez le distributeur — son absence du dossier transmis peut signifier (a) que la pièce n'a pas été remise au client ou n'existe pas, (b) qu'elle existe mais n'a pas été fournie pour l'audit, (c) qu'elle a été archivée sous un autre format. Constat factuel — sans qualification du caractère délibéré : MRE ne peut pas conclure à l'absence de test d'adéquation, seulement à l'absence de la pièce dans le périmètre transmis. La voie de remédiation consiste à demander explicitement au distributeur la copie du test d'adéquation, sa date, le mode de recueil (papier signé, espace numérique tracé, échange oral consigné), et le récapitulatif des informations recueillies. La qualification du caractère manquant ou simplement non transmis appartient au lecteur (contrôleur ACPR, médiateur, RCSI).

Base légale : Code des assurances L.522-5 (obligation de recueillir les exigences et besoins) · Directive (UE) 2016/97 DDA art. 30 § 1 et § 2 (test d'adéquation et caractère approprié) · Règlement délégué (UE) 2017/2359 art. 9 (information à recueillir) · ACPR Recommandation 2024-R-03 du 21/11/2024 § 3.1 (formalisation des informations recueillies, applicable 31/12/2025)

Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution)

▼ Code des assurances — Frais & relevé annuel · 14 détecteurs

ÉCART MAJEUR 1

TENSION 3

PIÈCE ABSENTE 8

ALIGNÉ 2

ÉCART MAJEUR

Présentation cumulée des frais absente du relevé (au regard de l'art. A. 522-1 modifié)

FRAIS_PRESENTATION_CUMULEE_A522_1

Le relevé annuel ne mentionne que 0 marqueur(s) sur 5 attendus par l'art. A. 522-1 du Code des assurances modifié par l'arrêté du 20 juin 2024 (NOR ECOT2414176A, entrée en vigueur 1er janvier 2025). Manquants : moyenne_5_ans, performance_brute, frais_detailles_ou_cumules, performance_nette, retrocessions. L'art. L. 522-5 CdA impose une information sur tous les coûts et frais agrégés ; l'art. A. 522-1 modifié précise désormais pour chaque UC les six lignes (performance brute, frais de gestion intra-fonds, frais enveloppe, performance nette, rétrocessions, performance finale) en moyenne annualisée sur 5 ans. Pièces à demander au gestionnaire pour lever l'observation : (1) annexe au relevé contenant la présentation A. 522-1 par UC ; (2) confirmation que la nouvelle présentation est mise en place. En l'absence de production conforme, l'écart se confirme. Manquement susceptible d'être qualifié par l'ACPR au titre de la Reco 2024-R-01 (POG/VFM).

Base légale : Code des assurances A. 522-1 (modifié par l'arrêté du 20 juin 2024, NOR ECOT2414176A, vigueur 1er janvier 2025) · L. 522-5 CdA (information sur les coûts et frais) · DDA art. 29 (information coûts agrégés) · ACPR Reco 2024-R-01 du 28 juin 2024 (POG/Value for Money)

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

TENSION

Relevé annuel L132-22 / L221-9 — conformité aux rubriques A132-7

TRANSVERSE_RELEVÉ_ANNUEL

Relevé annuel présent mais 1 rubrique(s) attendue(s) par A. 132-7 du Code des assurances non identifiée(s) : primes versées (cumul de l'année). L'information annuelle obligatoire doit comporter ces éléments en clair (Reco ACPR 2013-R-01 du 8 janvier 2013 § 2 et § 4). Voie de remédiation : demander à l'assureur un relevé complémentaire conforme.

Base légale : Art. L132-22 + A132-7 Code des assurances · Art. L221-9 + A223-1 Code de la mutualité · Loi Hamon 2014

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

Risque opérationnel MOYEN · 400-1200 €

Information annuelle L132-22 non conforme. Sanctions ACPR récentes : 2 000 à 30 000 € en moyenne. Récidive lourdement pénalisée.

Sanctions ACPR pertinentes

- Sanction ACPR 2021 (Mutex, 30 mars 2022)
- Sanction ACPR sans-numero-2017-02-07 (société ACMN VIE, 7 févr. 2017)
- Sanction ACPR 2013 (société CNP ASSURANCES, 31 oct. 2014)

TENSION

Exhaustivité du détail des frais dans le relevé annuel

RELEVÉ_EXHAUSTIVITÉ_FRAIS

1/5 rubriques A132-7. Présentes : frais de gestion du contrat (FE ou UC). Manquantes : frais d'arbitrage, frais de garantie plancher / décès, frais sur versement / entrée / souscription, autres frais (transfert, rachat, prélèvements sociaux). Complétude documentaire partielle ; demander l'attestation des frais réels prélevés en € à l'assureur.

Base légale : Art. A132-7 Code des assurances

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

TENSION**Performance brute vs nette explicitée**

RELEVÉ_PERFORMANCE_BRUTE_NETTE

Performance nette sans précision.

Base légale : Art. A132-7 Code des assurances

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) • pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

PIÈCE ABSENTE**Frais d'arbitrage non chiffrés**

REOR_FRAIS_ARBITRAGE_CHIFFRES

Aucun chiffrage des frais d'arbitrage (« selon barème » sans valeur = manquement).

Base légale : A132-7 CdA + L132-21-1 + Règl. délégué 2017/2359 art. 4-7 (transparence des coûts)

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

PIÈCE ABSENTE**Mandat d'arbitrage — prévention des conflits d'intérêts (double lecture)**

MANDAT_CONFLIT_INTERETS_L132_27_3

MRE constate : ni la rémunération du mandataire ni la prévention des conflits d'intérêts ne sont identifiées explicitement dans la documentation transmise. L'art. L. 132-27-3 CdA + D. 133-1 CdA l 3° exigent ces deux mentions. Pièces attendues : (1) convention de mandat précisant la politique de prévention des conflits ; (2) document d'information sur la rémunération du mandataire.

Base légale : Code des assurances L. 132-27-3 (mandat d'arbitrage — prévention conflits d'intérêts, en vigueur 24/10/2024) • D. 133-1 (contenu obligatoire convention — Décret n° 2024-572 du 21/06/2024) • DDA Directive (UE) 2016/97 art. 17 (devoir d'agir au mieux des intérêts du client) • AMF Position-recommandation DOC-2012-19 (gestion des conflits SGP)

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) • pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie • pièce attendue : (1) convention de mandat précisant la politique de prévention des conflits ; (2) document d'information sur la rémunération du mandataire

PIÈCE ABSENTE**Information annuelle du mandant sur les arbitrages réalisés — conformité D. 133-1 II**

MANDAT_INFO_ANNUELLE_ARBITRAGES_L132_27_4

MRE constate : le courrier d'arbitrage transmis comporte seulement 0/6 informations obligatoires de l'art. D. 133-1 II CdA (information annuelle du mandant). Manquantes : identité mandataire · identité délégataire éventuel · rappel profil d'allocation · liste supports investis + performance · frais totaux supportés · renvoi infos annuelles assureur. L'art. L. 132-27-4 CdA (en vigueur 24/10/2024) impose au mandataire d'informer annuellement le mandant des arbitrages réalisés, conformément au contenu défini par D. 133-1 II. CONFORMITÉ DOCUMENTAIRE : 0/6 informations D. 133-1 II détectées dans le récapitulatif transmis. Conformité insuffisante. ALÉA RÉEL : les informations manquantes (identité mandataire, identité délégataire éventuel, rappel profil d'allocation, liste supports investis + performance, frais totaux supportés, renvoi infos annuelles assureur) peuvent masquer des éléments utiles à l'évaluation de la qualité de la gestion (suivi performance vs benchmark, frais réels cumulés, dates et raisons des arbitrages, identité du sous-délégataire éventuel). Pièce attendue : courrier d'information annuelle complet du mandataire.

Base légale : Code des assurances L. 132-27-4 (information annuelle du mandant, en vigueur 24/10/2024) · D. 133-1 II (contenu de l'information annuelle – Décret n° 2024-572 du 21/06/2024) · DDA Directive (UE) 2016/97 art. 17 + art. 29

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie · pièce attendue : courrier d'information annuelle complet du mandataire

PIÈCE ABSENTE**Note d'information précontractuelle L. 132-5-2 CdA — constat factuel**

NOTE_INFORMATION_PRECONTRACTUELLE_L132_5_2

MRE constate : aucun document NOTE_INFORMATION distinct, ni attestation de remise dans un bulletin, ni mention explicite du droit de renonciation 30 jours n'est identifié dans le dossier transmis. L'art. L. 132-5-2 CdA exige la remise d'une note d'information précontractuelle (ou un encart équivalent en tête du contrat). Le défaut de remise prolonge le délai de renonciation jusqu'à 8 ans (L. 132-5-1 CdA). Pièce attendue : note d'information OU bulletin signé attestant la remise OU encart en tête du contrat.

Base légale : Code des assurances L. 132-5-1 (droit de renonciation 30 jours) · L. 132-5-2 (note d'information précontractuelle) · L. 132-5-3 (information sur les UC) · DDA Directive (UE) 2016/97 art. 20 + art. 29

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce attendue : note d'information OU bulletin signé attestant la remise OU encart en tête du contrat

PIÈCE ABSENTE**Rétrocessions perçues par l'assureur ou le distributeur non documentées**

TRANSVERSE_RETROCESSIONS

Le contrat porte des supports en unités de compte mais aucune mention des rétrocessions ou rémunérations perçues de tiers n'a été identifiée dans la documentation transmise. La doctrine AMF DOC-2012-12 prévoit la communication explicite de ces flux. À titre indicatif (chiffres marché), France Assureurs 2024 mentionne un ordre de grandeur de 30-50 % des frais courants des UC rétrocédés. Voie de remédiation : 1) recherche dans la biblio MRE (DIC PRIIPs « Coûts au fil du temps », conditions générales, fiche d'information précontractuelle distributeur) ; 2) si absent, demande au distributeur ; 3) si absent, demande à l'assureur émetteur. Si l'élément est définitivement absent : risque de manquement à l'AMF DOC-2012-12, à la DDA Directive (UE) 2016/97 art. 25 (information sur les coûts) et au Règlement (UE) 1286/2014 PRIIPs (DIC). Manquement susceptible de sanction administrative ACPR ou AMF. Précédent en matière d'information précontractuelle insuffisante : Décision ACPR Generali Vie n° 2019-03 du 11 mars 2020, sanction pécuniaire 10 M€ + blâme. La qualification du manquement appartient au lecteur du rapport.

Base légale : AMF DOC-2012-12 (Guide relatif aux frais) · DDA art. 29 + L521-2 CdA (rémunérations en distribution d'assurance) · Sénat 2021 (Protection épargnants)

Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

PIÈCE ABSENTE

Marge émetteur des produits structurés explicitée

FRAIS_MARGE_EMETTEUR

Structuré présent, marge émetteur non explicitée (cartographie ACPR/AMF 2025).

Base légale : PRIIPs Art. 5 · Cartographie ACPR/AMF avril 2025

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

PIÈCE ABSENTE

Information sur modifications du contrat (collectif)

RELEVÉ_MODIFICATIONS_COLLECTIF

Relevé sans rubrique modifications.

Base légale : Art. L132-22 CdA · doctrine ACPR

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

PIÈCE ABSENTE

Impact des frais sur 8 ans chiffré en € versus référence (ETF 0,80 %)

CALCUL_IMPACT_8ANS_VS_REFERENCE

Pas de projection chiffrée d'impact des frais sur 8 ans.

Base légale : PRIIPs Annexe VI · DDA Art. 29

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

ALIGNÉ

Relevé annuel à jour

RELEVÉ_PRESENCE_RECENT

Relevé du 31/12/2025 (5 mois).

Base légale : L132-22 CdA + A132-7

ALIGNÉ

Identification du médiateur compétent présente

TRANSVERSE_MEDIATEUR

MRE constate la présence du médiateur compétent et de ses coordonnées de saisine dans la documentation transmise (DIC / CG / bulletin / relevé selon les pièces fournies).

Base légale : Art. R521-1 Code des assurances · Articles L611-1 et suivants Code de la consommation · Directive 2013/11/UE

▼ PRIIPs — DIC & transparence supports · 9 détecteurs

ÉCART MAJEUR 3

PIÈCE ABSENTE 4

ALIGNÉ 2

ÉCART MAJEUR Tableau coûts au fil du temps / RIY manquant

DIC_C_RIY_PRESENT

Aucun tableau de coûts au fil du temps ni RIY chiffré dans le DIC contrat (vérifié biblio + analyse textuelle).

Base légale : Règlement (UE) 1286/2014 art. 8 §3 f) + Annexe VII

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

Sanctions ACPR pertinentes

- Sanction ACPR 2020 (Mgen, 12 mai 2022)
- Sanction ACPR 2019 (X, 11 mars 2020)
- Sanction ACPR sans-numero-2015-06-25 (société Groupama Gan Vie dans le cadre de la procédure disciplinaire n°2014-09, 25 juin 2015)

ÉCART MAJEUR Composition des coûts absente

DIC_C_FRAIS_VENTILES

Aucune des 4 catégories de frais (entrée, sortie, gestion, transaction) extraite.

Base légale : Annexe VII tab. 2-3 RD 2017/653

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

Sanctions ACPR pertinentes

- Sanction ACPR 2020 (Mgen, 12 mai 2022)
- Sanction ACPR 2019 (X, 11 mars 2020)
- Sanction ACPR sans-numero-2015-06-25 (société Groupama Gan Vie dans le cadre de la procédure disciplinaire n°2014-09, 25 juin 2015)

ÉCART MAJEUR Format conforme du DIC (3 pages, sections obligatoires)

PRIIPs_FORMAT

DIC 2/7 sections.

Base légale : Règlement délégué (UE) 2017/653 Art. 6-8

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

PIÈCE ABSENTE DIC_CONTRAT_ABSENT_BIBLIO

DIC_CONTRAT_ABSENT_BIBLIO

Le DIC contrat n'a pas été retrouvé dans la biblio publique. L'analyse ne pourra pas comparer DIC contrat ↔ DIC supports ↔ relevé annuel.

Base légale : Règlement (UE) 1286/2014 (PRIIPs) art. 5

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

PIÈCE ABSENTE

Date d'établissement DIC absente

DIC_C_DATE_FRAICHE

Aucune date d'établissement détectée dans le DIC contrat. Article 10 du règlement délégué 2017/653 impose une date.

Base légale : Règlement (UE) 2017/653 art. 15 et 16

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

PIÈCE ABSENTE

FGAP non mentionné dans le DIC contrat

DIC_C_FGAP_HCSF

Aucune mention du Fonds de garantie des assurances de personnes (plafond 70 000 €). Encours actuel 78450 € — plafond FGAP 70 000 € → 8450 € non couvert en cas de défaillance assureur.

Base légale : L423-1 CdA + Règlement 1286/2014 art. 8 §3 e)

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

PIÈCE ABSENTE

Pouvoir HCSF (loi Sapin 2) non mentionné

DIC_C_FGAP_HCSF

Pouvoir de blocage des rachats par le HCSF (L612-33-1 CMF) non rappelé. Information manquante pour le client.

Base légale : L612-33-1 CMF (loi Sapin 2)

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

ALIGNÉ

Voies de recours complètes

DIC_C_RECLAMATION_MEDIATEUR

Réclamation + Médiateur + ACPR mentionnés.

Base légale : Règlement 1286/2014 art. 8 §3 h) + ACPR 2022-R-01

ALIGNÉ

Date du DIC à jour (< 12 mois)

PRIIPS_DATE_DIC

DIC < 12 mois.

Base légale : Règlement délégué (UE) 2017/653 Art. 15-16 (réexamen et révision du DIC)

▼ POG / VFM — Gouvernance produit · 7 détecteurs

PIÈCE ABSENTE 5

ALIGNÉ 2

PIÈCE ABSENTE Marché cible non rappelé dans les pièces transmises

POG_MARCHE_CIBLE_RAPPEL

Le DIC contrat est présent mais le résumé du marché cible (target market) n'a pas été extrait du DIC ni des conditions générales. Le règlement POG (2017/2358) art. 8 demande à l'assureur de communiquer le marché cible aux distributeurs ; la déclaration d'adéquation devrait y faire référence.

Base légale : Règlement délégué (UE) 2017/2358 art. 8

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

Risque opérationnel FAIBLE · 75-225 €

Marché cible non rappelé : manquement formel sans préjudice direct.

PIÈCE ABSENTE POG / Value for Money — pièces de référence à demander (ACPR 2024-R-01)

APPROFONDIR_POG_VFM_2024_R_01

LE RELEVÉ DIT

Le dossier transmis ne contient pas la fiche POG (Product Oversight & Governance) ni l'analyse Value for Money. Les frais courants par support ne sont pas suffisamment documentés dans le relevé pour calculer un OGC moyen pondéré.

LA RÈGLE / LE DIC DIT

La Recommandation ACPR 2024-R-01 du 28 juin 2024 (publiée au Bulletin officiel ACPR, applicable depuis le 1er janv 2025) précise les attentes sur la gouvernance des UC en assurance vie : (1) marché cible identifié et marché négatif explicite, (2) test Value for Money documenté, (3) seuil indicatif France Assureurs : un produit dont l'OGC pondéré dépasse de plus de 33 % la moyenne de sa catégorie déclenche une revue VFM, (4) performance observée ≥ 5 ans, (5) revue annuelle de la cohérence prix/valeur. Cadre primaire : Règlement délégué (UE) 2017/2358 (POG), EIOPA BoS-16/071, art. L.516-1 CdA.

MISE EN PARALLÈLE

Sans l'OGC pondéré et la moyenne de catégorie publiée dans la fiche POG, MRE ne peut pas conclure VFM aligné ou en tension.

SIGNIFICATION POUR L'AUDIT

Demander à l'assureur : (a) la fiche POG du contrat (ou de la gamme) avec marché cible/négatif, (b) l'analyse VFM annuelle (incidence des coûts vs catégorie), (c) la performance observée 5 ans des supports détenus. Le seuil 33 % France Assureurs est un déclencheur de revue interne, pas une preuve de manquement. Référence : étude France Assureurs / ACPR juin 2024 sur les UC en gestion pilotée.

Base légale : ACPR Recommandation 2024-R-01 du 28 juin 2024 · Règlement délégué (UE) 2017/2358 (POG) · EIOPA BoS-16/071 · Art. L.516-1 CdA

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

PIÈCE ABSENTE

Marché cible POG documenté

POG_MARCHE_CIBLE

Marché cible POG non documenté.

Base légale : L516-1 CdA · RD UE 2017/2358 · EIOPA BoS-16/071

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

PIÈCE ABSENTE

Marché négatif POG documenté

POG_MARCHE_NEGATIF

Marché négatif non documenté.

Base légale : L516-1 CdA · RD UE 2017/2358 · EIOPA BoS-16/071

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

PIÈCE ABSENTE

Révision périodique du produit (POG)

POG_REVISION_PRODUIT

Révision périodique non documentée.

Base légale : L516-1 CdA · EIOPA BoS-16/071

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

ALIGNÉ

Capital garanti vs non garanti — ratio synthétique

RATIO_CAPITAL_GARANTI

MRE constate : capital garanti permanent (fonds euros) 32.0 % | garanti à terme (eurocroissance) 0.0 % | exposé (UC + structurés) 68.0 %. Total garanti (permanent + terme) = 32.0 %. Seuil retenu : 30 % garanti minimum (profil EQUILIBRE). Conforme.

Base légale : EIOPA POG (BoS-16/071) + DDA art. 30 + Rapport ACPR-AMF déc. 2018 (personnes âgées vulnérables) + L. 522-5 CdA · EIOPA POG (BoS-16/071) + référentiel profils

ALIGNÉ

Liquidité du portefeuille — exposition à l'illiquidité

RATIO_LIQUIDITE

MRE constate : 7.0 % du portefeuille (5492 €) est investi en supports illiquides ou semi-liquides — FCPR / FPS / ELTIF / SCPI / OPCI / immo / non coté. Supports identifiés : • MPS Patrimoine Pierre (SCPI) (FR0099001237) : 5491.5 € (7 %) Seuils MRE retenus (Loi Industrie Verte n° 2023-973 du 23 oct 2023 art. 35 + Décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024 + Rapport ACPR-AMF déc. 2018) : • ≤ 20 % illiquide = ALIGNÉ • 20-30 % = TENSION (vigilance sur les fenêtres de sortie / valorisation) • > 30 % = ÉCART MAJEUR (risque de liquidité matériel) • Adhérent ≥ 75 ans : seuil EM abaissé à 10 % (vulnérabilité) Profil EQUILIBRE, âge 66 ans : seuil EM appliqué = 30 %.

Base légale : Loi Industrie Verte n° 2023-973 du 23 oct 2023 art. 35 + Décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024 + Rapport ACPR-AMF déc. 2018 · DDA art. 25 + Règl. (UE) 2015/760 ELTIF (révisé Règl. 2023/606) · L. 132-21 CdA (liquidité et valorisation)

▼ SFDR — Finance durable · 3 détecteurs

PIÈCE ABSENTE 1

ALIGNÉ 2

PIÈCE ABSENTE

SFDR — Rapport périodique de durabilité (art. 11)

SFDR_RAPPORT_PERIODIQUE_ART_11

Contrat Article 8 — l'art. 11 du Règlement (UE) 2019/2088 prévoit une publication périodique (typiquement annuelle) précisant dans quelle mesure les caractéristiques E/S ont été atteintes. Aucune référence à un tel rapport SFDR n'a été identifiée dans la documentation transmise. Voie de remédiation : 1) recherche dans la biblio MRE (annexe périodique SFDR, rapport annuel SFDR, document spécifique art. 11) ; 2) si absent, demande au distributeur ; 3) si absent, demande à l'assureur émetteur ou à la SGP gestionnaire. Si l'élément est définitivement absent à l'issue des recherches : risque de manquement à l'art. 11 du Règlement (UE) 2019/2088 et au RTS 2022/1288 (modèles d'annexes périodiques) — manquement susceptible de sanction administrative AMF ou ACPR. Repère : ESMA peer review SFDR de juillet 2024 (renforcement des contrôles Article 8/9 prévu). La qualification du manquement appartient au lecteur.

Base légale : Règlement (UE) 2019/2088 art. 11 · RTS 2022/1288 (modèles d'annexes périodiques)

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

ALIGNÉ

SFDR — Classification du produit (Article 6/8/9) documentée

SFDR_CLASSIFICATION_DOCUMENTEE

Classification SFDR Article 8 documentée dans la documentation contractuelle. Source : « Support « MPS Avenir Durable » classé Article 8 SFDR (classification documentée au niveau supports détenus, pas au contrat global) »

Base légale : Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) art. 6, 8, 9 · Règlement délégué (UE) 2022/1288 (RTS SFDR)

ALIGNÉ

SFDR — Composition du fonds euros et part E/S communiquée

SFDR_FONDS_EUROS_COMPOSITION_E_S

Contrat Article 8 + fonds euros : composition (poches obligations/actions/immo) ET part E/S alignée documentées dans la documentation contractuelle. Conforme à l'art. 14 RTS SFDR.

Base légale : Règlement (UE) 2019/2088 art. 8 · Règlement délégué (UE) 2022/1288 (RTS SFDR) art. 14 · DDA art. 17 (transparence pré-contractuelle)

▼ Loi Industrie Verte — Non-cotés · 2 détecteurs

PIÈCE ABSENTE 2

PIÈCE ABSENTE Loi Industrie Verte — Empilement frais non-cotés

LIV_FRAIS_NON_COTES_CUMULES

1 support(s) non-coté(s) détenu(s). Aucune mention explicite des frais cumulés (frais fonds + frais AV + carried interest) n'a été identifiée dans la documentation transmise. À titre indicatif (chiffres marché), le cumul atteint typiquement 3-5 % par an sur du non-coté. Voie de remédiation : 1) recherche dans la biblio MRE (DIC PRIIPs « Coûts au fil du temps », conditions générales, prospectus du fonds non-coté) ; 2) si absent, demande au distributeur ; 3) si absent, demande à l'assureur émetteur ou à la SGP gestionnaire. Si l'élément est définitivement absent : risque de manquement aux obligations de transparence du Règlement (UE) 1286/2014 PRIIPs (DIC + RIY) et de la DDA art. 25 (information sur les coûts). Manquement susceptible de sanction administrative ACPR ou AMF (Commission des sanctions). La qualification appartient au lecteur.

Base légale : Règlement (UE) 1286/2014 PRIIPs · Loi Industrie Verte · DDA art. 25 (obligation transparence frais)

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

PIÈCE ABSENTE Loi Industrie Verte — Mécanisme de liquidité (gates)

LIV_LIQUIDITE_GATE

1 support(s) non-coté(s) en portefeuille. Le mécanisme de suspension/gate prévu par l'art. L. 132-21-1 du Code des assurances n'est pas mentionné dans la documentation transmise. En cas de stress de marché, l'assureur peut activer ces clauses — l'information de l'adhérent en amont est due au titre de la DDA art. 17. Voie de remédiation : 1) recherche dans la biblio MRE (conditions générales, notice gestion pilotée, DIC) ; 2) si absent, demande au distributeur ; 3) si absent, demande à l'assureur émetteur. Si l'élément est définitivement absent : risque de manquement à l'obligation d'information précontractuelle DDA art. 17 + Code des assurances L. 132-21-1. Manquement susceptible de sanction administrative ACPR (Commission des sanctions). Repère : illiquidité H2O AM 2020-2024, aucune information préalable adéquate des porteurs (sanction AMF du 30 décembre 2022, 75 M€). La qualification appartient au lecteur.

Base légale : Code des assurances art. L132-21-1 · Loi Industrie Verte

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

▼ Architecture — Concentration intra-groupe · 3 détecteurs

TENSION 1

ALIGNÉ 2

TENSION Lien capitalistique intra-groupe (assureur / SGP / souscripteur)

ARCHI_LIEN_CAPITALISTIQUE

Lien capitalistique entre les acteurs de la chaîne de valeur (distributeur, assureur, société de gestion) non explicité dans la documentation contractuelle transmise. L'étude AMF du 10 juin 2021 sur la concentration intra-groupe et la Reco ACPR 2024-R-03 (devoir de conseil) recommandent que le client soit informé en clair de l'éventuel lien capitalistique entre les acteurs (ex. distributeur filiale du même groupe que l'assureur, supports gérés majoritairement par une SGP du groupe). Cette transparence relève du L. 521-3 CdA (information loyale) et de la DDA art. 17 (intérêt du client). Voie de remédiation : demander la fiche de transparence intra-groupe du distributeur (politique de prévention des conflits d'intérêts).

Base légale : Étude AMF juin 2021 · AMF DOC-2012-19 · L516-2 CdA

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

ALIGNÉ Captivité intra-groupe hors fonds euros — 0 % de l'épargne allouée hors FE

RATIO_CAPTIVITE_INTRA_GROUPE

MRE constate : sur le portefeuille total de 78450 € détenu auprès de l'assureur : • Fonds euros : 32.0 % (25104 €) — EXCLU du calcul de captivité (captivité structurelle actif général de l'assureur, non assimilable à un conflit d'intérêts). • Épargne hors fonds euros (base 100 % du calcul) : 53346 € ↳ Eurocroissance maison : 0 € (0.0 %) ↳ UC intra-groupe : 0 € (0.0 %) ↳ UC extra-groupe : 0 € (0.0 %) ↳ UC sans gestionnaire documenté : 53346 € (100.0 %) • **Captivité intra-groupe hors FE : 0.0 %** (0 € sur 53346 € d'épargne réellement allouée) Supports intra-groupe (0) : Supports extra-groupe (5) : • MPS Avenir Durable Article (FR0099001234) : 18828 € (35.3 % hors FE) • MPS Actions Europe Sélection (FR0099001235) : 14121 € (26.5 % hors FE) • MPS Obligations Convertibles (FR0099001236) : 10198.5 € (19.1 % hors FE) • MPS Patrimoine Pierre (SCPI) (FR0099001237) : 5491.5 € (10.3 % hors FE) • MPS Croissance Émergents (FR0099001238) : 4707 € (8.8 % hors FE) Fonds euros exclu(s) du calcul (1) : • Fonds en euros — MPS Sécurité Plus : 25104 € (32 % du portefeuille total) — fonds euros — captivité structurelle assureur (actif général de l'assureur) exclue du calcul Seuils MRE retenus sur la captivité hors FE (Étude AMF 10 juin 2021 sur la concentration intra-groupe + Cartographie ACPR-AMF avril 2025) : • < 50 % = ALIGNÉ (univers d'allocation ouvert) • 50-80 % = TENSION (conflit d'intérêts capitalistique à documenter) • > 80 % = ÉCART MAJEUR (captivité matérielle, art. L. 521-2 CdA + DDA art. 17 + Étude AMF 2021) Lecture : la part en fonds euros est mécaniquement gérée par l'assureur (actif général de l'assureur), elle est exclue du calcul. Le ratio mesure la part d'épargne réellement allouée (hors FE) qui reste captive du groupe, soit via l'eurocroissance maison soit via des UC dont la société de gestion appartient au même groupe.

Base légale : Étude AMF 10 juin 2021 (Identification des fonds en AV — concentration intra-groupe) + DDA art. 17 + L.521-2 CdA (gestion des conflits d'intérêts)

ALIGNÉ Statut juridique du contrat (individuel / collectif) explicité

ARCHI_STATUT_JURIDIQUE

MRE constate : statut juridique du contrat explicité dans la documentation transmise — contrat individuel.

Base légale : Art. L132-1 et suivants Code des assurances

▼ Fiscalité — CGI & déductibilité · 2 détecteurs

TENSION 2

TENSION Date de mise à jour fiscale de la documentation

FISC_DATE_MAJ

Aucune date de mise à jour.

Base légale : Évolutions législatives 2017-2024 · BOFIP-RPPM-RCM-30-10

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

TENSION Distinction arbitrages internes / rachats partiels

FISC_ARBITRAGE_VS_RACHAT

Les notions d'arbitrage et de rachat sont mentionnées dans la documentation transmise, mais leur traitement fiscal distinct n'est pas explicité : l'arbitrage entre supports d'une même AV n'est pas imposable (art. 125-0 A CGI ne s'applique qu'aux retraits), tandis qu'un rachat (partiel ou total) déclenche l'imposition de la quote-part de plus-value (PFU 30 % ou barème + abattement 4 600/9 200 € après 8 ans). L'absence de cette distinction dans la doc client est source de confusion. Voie de remédiation : demander une fiche fiscale claire à l'assureur ou au distributeur.

Base légale : Art. 125-0 A CGI

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

▼ Vulnérabilité — Personne âgée · 1 détecteur

TENSION 1

TENSION Vulnérabilité présumée — adhérent personne âgée

VULNERABILITE_PERSONNE_AGEE

Adhérent âgé de 66 ans ; opération de 8 200 € (10 % de l'encours). Le rapport ACPR-AMF déc. 2018 (personnes âgées vulnérables) vise la commercialisation de produits financiers complexes auprès de personnes âgées : la vigilance s'applique dès 65 ans, en particulier en pré-retraite ou jeune retraite. Vérifier la cohérence horizon de placement / espérance de vie résiduelle, et tracer la motivation du conseil.

Base légale : Rapport ACPR-AMF déc. 2018 (personnes âgées vulnérables) + DDA art. 30

Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution)

Risque opérationnel MOYEN · 2 354-7 061 €

Vulnérabilité personne âgée : la doctrine ACPR-AMF est exigeante pour les contrats UC souscrits sans note de conseil renforcée.

Indemnisation type 10-25 % de l'encours arbitré ; en cas de réclamation famille post-décès, possibilité de remise en cause complète de l'arbitrage.

▼ Produits structurés · 1 détecteur

PIÈCE ABSENTE 1

PIÈCE ABSENTE Pénalités de sortie anticipée chiffrées

STRUCTURE_PENALITE_SORTIE

Pénalités sortie anticipée non documentées.

Base légale : PRIIPs Art. 5 · DDA Art. 17

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

▼ Clause bénéficiaire · 1 détecteur

TENSION 1

TENSION Clause bénéficiaire à vérifier

CLAUSE_BENEFICIAIRE_VERIFICATION

La clause bénéficiaire figure au dossier transmis sous forme de désignation nommée, dans le dossier transmis (désignation avec rang(s) subsidiaire(s) « à défaut »). Elle ne figure jamais au relevé annuel pour des raisons de sécurité (L. 132-8 CdA). MRE constate sa présence sans juger la désignation ; à vérifier auprès du conseiller : (1) actualisation vis-à-vis de la situation familiale et patrimoniale actuelle ; (2) adéquation de la désignation (nommée plutôt que « mes héritiers ») et des proportions ; (3) cohérence avec l'objectif de transmission (990 I / 757 B CGI). Adhérent 66 ans : l'actualisation et l'adéquation de la clause sont une vigilance prioritaire (population âgée — Rapport ACPR-AMF déc. 2018).

Base légale : L132-8 CdA (désignation et acceptation du bénéficiaire) + L132-9 CdA (révocation) + 990 I CGI (transmission)

Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution)

▼ Piste d'audit & traçabilité · 2 détecteurs

TENSION 1

PIÈCE ABSENTE 1

TENSION Piste d'audit — chronologie à approfondir

PISTE_AUDIT_CHRONOLOGIE_TENSION

LE RELEVÉ DIT

Anomalie(s) détectée(s) sur la chronologie : date d'effet du contrat non extraite du relevé (à confirmer via le bulletin d'adhésion / conditions particulières, qui portent généralement la date de signature faisant foi).

LA RÈGLE / LE DIC DIT

L'arrêté du 3 novembre 2014 et l'art. R.354-1 CdA imposent une piste d'audit reconstituant chronologiquement les opérations. L'art. A.132-7 CdA exige l'horodatage du relevé.

MISE EN PARALLÈLE

L'absence ou l'incohérence d'une date crée une rupture potentielle de piste d'audit.

SIGNIFICATION POUR L'AUDIT

Demander au centre de gestion la confirmation des dates manquantes (date d'effet, date d'adhésion). Une rupture chronologique limite la capacité à reconstituer la séquence des opérations en cas de réclamation ou de contrôle ACPR. Référence : Generali Vie n°2019-03 grief n°1.

Base légale : Art. A.132-7 CdA · Art. R.354-1 CdA · Arrêté 3 nov 2014

Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution)

PIÈCE ABSENTE Piste d'audit — 2 pièce(s) clé(s) à demander

PISTE_AUDIT_PIECES_CLES_INCOMPLETES

LE RELEVÉ DIT

Pièces non présentes dans le périmètre transmis ni reconnues reçues par signature du client : Conditions générales, Note de conseil / déclaration d'adéquation.

LA RÈGLE / LE DIC DIT

L'art. R.354-1 CdA (Solvabilité II — système de gouvernance) et l'arrêté du 3 novembre 2014 imposent à l'assureur la conservation et la mise à disposition des pièces permettant de reconstituer chaque opération. L'art. R.132-5-1-2 CdA précise la durée de conservation des pièces du devoir de conseil.

MISE EN PARALLÈLE

Sans ces pièces et sans trace de reconnaissance de réception par le client, MRE ne peut pas reconstituer la chaîne documentaire complète. La carence éventuelle ne peut PAS être présumée — seul le distributeur/assureur peut produire les originaux.

SIGNIFICATION POUR L'AUDIT

Demander la communication des pièces suivantes : Conditions générales (Art. R.132-3 CdA) ; Note de conseil / déclaration d'adéquation (DDA art. 30 · ACPR Reco 2024-R-03 · L.522-5 CdA). Référence de gravité potentielle : Décision ACPR Generali Vie n°2019-03 du 11 mars 2020 — grief n°1 (10 M€ + blâme) sanctionnait l'absence de conservation des pièces de contrats issus d'une fusion-absorption de 2003.

Base légale : Art. R.354-1 à R.354-3 CdA · Art. R.132-5-1-2 CdA · Arrêté 3 nov 2014 · Décision ACPR Generali Vie n°2019-03

Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution) · pièce attendue : Sans ces pièces et sans trace de reconnaissance de réception par le client, MRE ne peut pas reconstituer la chaîne documentaire complète

▼ SCPI / OPCI

· 6 détecteurs

TENSION 1

PIÈCE ABSENTE 5

TENSION

Rendement net réel vs TDVM annoncé

SCPI_RENDEMENT_NET_VS_TDVM

TDVM non extractible.

Base légale : AMF DOC-2012-12 · L522-3 Code des assurances

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

PIÈCE ABSENTE

Frais de souscription SCPI/OPCI explicités en € et %

SCPI_FRAIS_SOUSCRIPTION

Frais souscription non documentés.

Base légale : AMF agrément SCPI/OPCI · AMF DOC-2012-12 (Guide relatif aux frais)

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

PIÈCE ABSENTE

Délai de jouissance SCPI documenté

SCPI_DELAI_JOUISSANCE

Délai de jouissance non documenté.

Base légale : AMF agrément SCPI · L132-21 Code des assurances

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

PIÈCE ABSENTE

Mécanisme de liquidité par l'assureur explicité

SCPI_LIQUIDITE_ASSUREUR

Mécanisme de liquidité par l'assureur non explicité.

Base légale : Art. L132-21-1 Code des assurances · AMF agrément SCPI/OPCI

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

PIÈCE ABSENTE

Décote VL vs valeur de retrait communiquée

SCPI_DECOTE_RETRAIT

Aucune mention décote / écart VL ↔ retrait.

Base légale : AMF agrément SCPI · AMF DOC-2012-12

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

PIÈCE ABSENTE

Frais de gestion annuels de la SCPI et quote-part des loyers reversée

SCPI_FRAIS_GESTION_ANNUELS

SCPI détenue : ni la commission de gestion de la société de gestion (en % des loyers) ni la quote-part des loyers reversée par l'assureur ne sont documentées dans les pièces transmises — le rendement net réellement servi à l'adhérent n'est pas reconstituable. Pièce attendue : note d'information de la SCPI et/ou annexe du contrat précisant ces deux taux.

Base légale : AMF DOC-2012-12 (Guide relatif aux frais) • DDA Directive (UE) 2016/97 art. 29 (information sur tous les coûts et frais liés) • Code des assurances A. 132-7

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) • pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie • pièce attendue : note d'information de la SCPI et/ou annexe du contrat précisant ces deux taux (document établi par la compagnie)

▼ Recours & médiation · 3 détecteurs

PIÈCE ABSENTE 1

ALIGNÉ 2

PIÈCE ABSENTE

Mention du délai de prescription L114-1 CdA (2 ans)

RECOURS_PRESCRIPTION_L114

Prescription L114-1 non mentionnée.

Base légale : Art. L114-1 Code des assurances

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) • pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

ALIGNÉ

Coordonnées service réclamation complètes

RECOURS_COORDONNEES

Coordonnées complètes (service réclamation + adresse + délai).

Base légale : ACPR Recommandation 2016-R-02 • R521-1 CdA

ALIGNÉ

Information renouvelée dans le relevé annuel (L132-29)

RECOURS_RAPPEL_RELEVE_ANNUEL

Médiateur rappelé dans relevé (L132-29).

Base légale : Art. L132-29 Code des assurances

▼ Réorientation / arbitrage

· 7 détecteurs

TENSION 1

PIÈCE ABSENTE 6

TENSION

Poche de liquidité monétaire / court terme

V5_POCHE_LIQUIDE

Adhérent 66 ans (60-70) : aucune poche monétaire / court terme dédiée identifiée au relevé (doctrine âge/horizon — Rapport ACPR-AMF déc. 2018 « populations vieillissantes » + adéquation DDA art. 30).

Base légale : Doctrine gestion patrimoniale · DDA Art. 20
Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

PIÈCE ABSENTE

Allocation AVANT incomplète

REOR_ALLOCATION_AVANT

Le courrier de réorientation ne détaille pas l'allocation initiale (ISIN + montant + SRI).

Base légale : L522-5 CdA + Règl. 2017/2359
Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution)

PIÈCE ABSENTE

Allocation APRÈS incomplète

REOR_ALLOCATION_APRES

Aucune liste détaillée des supports souscrits (ISIN + montant) dans le courrier — extracteur natif ET fallback regex épuisés.

Base légale : Règlement 1286/2014 art. 8 + L522-5 CdA
Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution)

PIÈCE ABSENTE

Information agrégée des coûts manquante

REOR_INFO_AGREGEE_COUTS

Le courrier ne présente pas le cumul DIC + enveloppe + arbitrage. Art. 29 DDA exige une vue agrégée.

Base légale : Art. 29 DDA / Règlement délégué 2017/2359 + L522-5 CdA
Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception)

PIÈCE ABSENTE

Empilement explicite des coûts (TER + contrat + transaction + surperformance + structuration)

V5_EMPILEMENT_COUTS

1/5 strates documentées (Frais courants OPCVM (TER)) — empilement partiellement documenté. Manquent : Frais de gestion du contrat (enveloppe), Frais de transaction, Commission de surperformance, Marge émetteur / structuration. Pour conclure, à demander : DIC PRIIPs des supports + tableau coûts au fil du temps + détail commission de surperformance et marge émetteur si structurés.

Base légale : AMF DOC-2012-12 · DDA Art. 29 · L522-3 CdA · Cartographie ACPR/AMF avril 2025

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

PIÈCE ABSENTE

Projection des coûts cumulés sur durée recommandée

V5_COUTS_HORIZON

Pas de projection cumulée.

Base légale : PRIIPs Art. 5 · DDA Art. 29

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

PIÈCE ABSENTE

Scénario chiffré de sortie anticipée par support

V5_SORTIE_ANTICIPEE_SCENARIO

0/5 indicateurs — quasi-absent.

Base légale : PRIIPs Art. 5+8 · DDA Art. 17

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

▼ Gestion sous mandat / pilotée · 5 détecteurs

TENSION 1

PIÈCE ABSENTE 2

ALIGNÉ 2

TENSION Profil annoncé vs allocation réelle

PILOTEE_PROFIL_ALLOCATION

Profil équilibre (cible 45-70%). Effective : 32.0%. Écart : 13.0 pts.

Base légale : DDA Directive 2016/97 Art. 20 · L. 521-4 + L. 522-5 Code des assurances (ex-L132-27-1, abrogé par ord. 2018-361)

Débiteur de l'obligation : relève de l'acte de conseil (distribution) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie

PIÈCE ABSENTE

Conformité de la convention de mandat d'arbitrage à l'art. D. 133-1 CdA — constat factuel

MANDAT_CONVENTION_CONFORMITE_D133_1

MRE constate : un courrier d'arbitrage daté postérieurement au 24/10/2024 est présent au dossier, mais la convention de mandat d'arbitrage complète (au sens art. L. 132-27-4 CdA et D. 133-1 CdA) n'a pas été identifiée dans les pièces transmises. Cette convention doit obligatoirement (depuis le 24/10/2024) contenir 8 éléments : identité mandataire + liens financiers, exclusivités, délégation+rémunération, profil d'allocation détaillé (risque, horizon, classes d'actifs), UC (risques + modalités de rachat), durée, reconduction/résiliation, rémunération mandataire. Pièce attendue : convention de mandat signée des deux parties (art. L. 132-27-4 CdA). En son absence dans le dossier client, la conformité au D. 133-1 reste non vérifiable depuis les pièces transmises.

Base légale : Code des assurances L. 132-27-3 à L. 132-27-5 (Section I bis, en vigueur 24/10/2024) · D. 133-1 (contenu obligatoire convention, créé par Décret n° 2024-572 du 21/06/2024) · Arrêté du 1er juillet 2024 (gestion pilotée profilée – réallocations semestrielles) · DDA Directive (UE) 2016/97 art. 17 (devoir d'agir au mieux des intérêts du client)

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie · pièce attendue : convention de mandat signée des deux parties (art

PIÈCE ABSENTE

Périmètre garantie capital sur fonds euros en gestion pilotée

PILOTEE_FONDS_EUROS_GARANTIE

Poche fonds euros en gestion pilotée : MRE constate que le périmètre de la garantie en capital (quote-part garantie, caractère brut / net de frais, effet cliquet) n'est pas explicité dans les pièces transmises. La garantie du fonds euros est structurelle (actif général de l'assureur) ; sa transparence relève de l'obligation d'information (L. 132-5-2 CdA + Reco ACPR 2012-R-02). Non documenté n'équivaut pas à manquement — la qualification appartient au lecteur. Pièce attendue : notice / CG précisant la fraction garantie et son caractère net de frais.

Base légale : Art. L. 521-4 + L. 522-5 Code des assurances (ex-L132-27-1, abrogé par ord. 2018-361) · Solvabilité 2 Pilier 1 · Recommandation ACPR 2013-R-01

Débiteur de l'obligation : relève du produit et de sa documentation (conception) · pièce(s) au dossier : document établi par la compagnie · pièce attendue : notice / CG précisant la fraction garantie et son caractère net de frais (document établi par la compagnie)

ALIGNÉ Cohérence terminologique gestion pilotée / sous mandat

PILOTEE_TERMINOLOGIE

Un seul terme utilisé (gestion pilotée) — terminologie cohérente.

Base légale : Sénat 2021 (Protection épargnants) · L533-11 CMF · L541-8-1 CMF

ALIGNÉ Composition du portefeuille en gestion pilotée détaillée dans le relevé

PILOTEE_COMPOSITION_DETAILLEE

Relevé détaille 5 support(s) par ISIN.

Base légale : Art. A132-7 Code des assurances · L132-22 Code des assurances

► LCB-FT — Lutte anti-blanchiment · 1 détecteur

ALIGNÉ 1

► Informations contextuelles complémentaires

58 observations en niveau « INFO » + 5 hors-périmètre (non analysables) — détecteurs MRE n'appelant pas d'action corrective (constats factuels, détecteurs hors périmètre, traçabilité biblio). Présentées en annexe pour transparence d'audit.

Lecture rapide. Ces observations ont été passées au crible du moteur mais qualifiées « INFO » car : (a) le détecteur s'est exécuté **sans pouvoir conclure** faute de données suffisantes (cf. Couche F « pièces à demander » pour les compléments), ou (b) il s'agit d'un **constat factuel neutre** sur le dossier (présence/absence d'un élément, sans signal d'écart), ou (c) il s'agit d'une **information de traçabilité** (résolution biblio, reliquat de fusion, version DIC, etc.). Aucune de ces observations n'a été qualifiée comme un écart, une tension ou une pièce absente : elles sont fournies pour exhaustivité d'audit, sans appeler d'action corrective de l'entité.

Constats factuels & traçabilité 21 observations

Couverture biblio MRE partielle

DIC_COUVERTURE_BIBLIO_PARTIELLE

Sur 6 ISIN détenus, 6 (100%) n'ont pas de DIC PRIIPs dans la biblio publique MRE. L'analyse repose sur les 0 supports résolus — à compléter par les DIC fournis directement par l'assureur.

Asymétrie d'arbitrage — liquidité garantie vers supports à sortie contrainte

RATIO_ASYMETRIE_ARBITRAGE

MRE constate une asymétrie de liquidité (« vanne à sens unique ») : 32.0 % de l'épargne est en fonds euros (capital garanti, disponible et arbitrable à tout moment), tandis que 7.0 % est placé sur des...

Impact du dernier arbitrage — table avant/après par classe d'actif

REOR_IMPACT_MOUVEMENT

MRE restitue l'impact du dernier arbitrage (effet 12/01/2026) — soit le MOUVEMENT de l'opération elle-même (flux), à distinguer de l'asymétrie de l'allocation détenue dans son ensemble (stock), traité...

Value for Money — ratio coût total / performance brute

RATIO_VFM_COUT_SUR_PERF

MRE constate : ratio non calculable. Coût total équivalent 1.14 % | performance brute pondérée non extraite (besoin perfBrute par support).

Cohérence arbitrage × âge × intérêt du client

REOR_ADEQUATION_AGE_OPERATION

Adhérent 66 ans. Arbitrage en cours d'analyse — orientation UC volatiles. Motivation explicite absente dans le courrier. ÉLÉMENTS FACTUELS : • Supports vendus (ISIN extraits du courrier) : FR00990012...

Part durable / classification SFDR

RELEVE_SFDR_PART_DURABLE

Article 8 SFDR.

DIC PRIIPs des supports — mise à disposition documentée

TRANSVERSE_DIC_PRESENCE

1 DIC présent(s) dans le dossier (DIC contrat). 0 DIC support(s) résolu(s) via biblio Postgres MRE (alimentée par crawl quotidien Kneip + portails assureurs). 5 support(s) restant(s) ni dans le dossie...

Commissions de mouvement post-1er janvier 2026

FRAIS_COMMISSIONS_MOUVEMENT_2026

Date dossier antérieure au 1er janvier 2026.

Mention FICOVIE

FISC_FICOVIE

FICOVIE non mentionné.

Cohérence régime contrat / médiateur référencé

RECOURS_REGIME_MEDIATEUR_COHERENCE

Régime CdA — voir TRANSVERSE_MEDIATEUR.

Horizon des supports cohérent avec l'âge

V5_HORIZON_VS_AGE

Adhérent 66 ans, aucune échéance datée.

Concentration intra-groupe assureur ↔ SGP

ARCHI_CONCENTRATION_INTRA GROUPE

Assureur non identifié — analyse de concentration impossible.

Loi Industrie Verte — % minimum non-cotés en gestion pilotée

LIV_PROFIL_NON_COTES_OBLIGATOIRE

Contrat ouvert le 12/06/2017, antérieur au 24/10/2024 (entrée en vigueur Loi Industrie Verte). L'obligation légale n'est pas rétroactive — détecteur 1 inactif sur ce contrat. Les détecteurs D2 (empile...

Coût total équivalent annualisé (méthode MRE consolidée)

CALCUL_COUT_TOTAL_EQUIVALENT

Méthode MRE : coût total équivalent annualisé sur 8 ans (composition effective au dernier relevé, frais d'entrée amortis, marge émetteur structurés évaluée selon cartographie ACPR/AMF avril 2025). • ...

Cohérence frais DIC vs frais effectifs relevé annuel

TRANSVERSE_DIC_RELEVÉ

Comparaison des frais DIC ↔ relevé non réalisable : aucun taux de frais annuel lisible n'a été identifié dans le DIC ni dans le relevé annuel du dossier transmis (extraction limitée, fréquent sur pièc...

Périmètre de la garantie plancher (vs nominal)

STRUCTURE_GARANTIE_PLANCHER

Aucun produit structuré (EMTN, autocall, certificat indexé) détecté dans la documentation — la garantie capital à échéance des produits packagés n'est pas applicable au contrat. La garantie décès plan...

Distinction ACPR / Médiateur explicite

RECOURS_ACPR_VS_MEDIATEUR

ACPR non présentée comme recours.

Avertissement exécution simple

DDA_AVERTISSEMENT_EXEC_SIMPLE

Pas en exécution simple.

Clause bénéficiaire — trace de revue récente

V5_CLAUSE_BENEFICIAIRE_ACTUALISATION

Encours 78450 € < 100 k€.

Tunnel intra-groupe distributeur ↔ assureur ↔ SGP

ARCHI_TUNNEL_INTRA GROUPE

Aucun maillon (distributeur, assureur, SGP majoritaire) identifié dans la cartographie capitalistique. Tunnel intra-groupe non qualifiable — à investiguer si dossier complet attendu.

Contrat antérieur à la DDA — obligation POG non opposable rétroactivement

VFM_TEST_ANNUEL_CONCEPTEUR_ACPR_2024_R_01

Rendement servi non extractible automatiquement du relevé annuel transmis. Le fait analysé est antérieur à l'entrée en vigueur de la DDA (1/10/2018). Les obligations POG (Règlement délégué UE 2017/23...

Détecteurs non applicables à ce contrat — exécutés, régime ou données hors périmètre 42 détecteurs

Pouvoir HCSF (loi Sapin 2) traité

Frais cumulés réels supérieurs au benchmark marché

Allocation non-cotés respectant la loi Industrie Verte

Réévaluation périodique du mandat (12 derniers mois)

Frais en gestion sous mandat alignés sur la moyenne marché

Composition OPCI (immobilier vs poche financière)

Écart frais effectifs vs gestion libre

Frais de garantie plancher décès chiffrés

Indice à décrétement documenté (fonctionnement explicité)

Mise en garde pour cible « clientèle profane »

Mécanisme autocall et barrière de protection explicités

SFCR de l'assureur disponible et récent

Ratio de couverture SCR de l'assureur

Stock de PPB et politique de partage explicitée

Composition agrégée actifs SFCR vs communication commerciale

Concentration intra-groupe au bilan SFCR

Politique d'investissement Prudent Person Principle documentée

Cohérence ORSA (mentionné en SFCR) vs communication client

Mécanisme de lissage PPB explicitée à l'épargnant

Cohérence taux servi fonds euros vs ratios de l'assureur (ACPR 2013-R-01)

Présentation pédagogique du régime « 8 ans »

Présentation pédagogique transmission (avant/après 70 ans)

Mention obligation déclarative contrats étrangers (1649 AA CGI)

Cohérence ancienneté fiscale (date premier versement)

Choix capital / rente présenté avec impact comparatif

Mécanisme de modification unilatérale (contrats collectifs)

Caractère non contraignant de l'avis du médiateur

Mention de l'action de groupe (loi Hamon 2014)

Investisseur de détail visé vs profil souscripteur

SRI affiché vs catégorie réelle (notamment indices à décrétement)

Période de détention recommandée vs documentation sortie anticipée

Cohérence profil client / profil produit DIC

Réévaluation périodique (gestion sous mandat ou conseil continu)

- Vente d'IBIP complexe en exécution simple (configuration non autorisée)
- TMG (Taux Minimum Garanti) explicité si applicable
- Note de conseil écrite pour arbitrage significatif
- Garantie décès plancher — capital, seuil, formule
- Frais courants pondérés / OGC moyen pondéré sur l'allocation détenue
- Frais qui transforment une performance brute positive en perte nette
- Écart entre frais affichés en communication et frais réels consolidés
- Frais réels isolés sur la seule poche UC (hors fonds euros)
- Valeurs minimales de transfert (L.132-5-2 CdA) — non applicable

Liste compacte — le détail de chaque détecteur est en infobulle. Ces détecteurs ont été exécutés mais ne s'appliquent pas au régime ou à la configuration de ce contrat ; ils sont listés pour la traçabilité « 100 % des détecteurs passés au crible ».

Rapport généré par MRE — Moteur Révélateur d'Écart documentaire — Alexandre Gaudet — 17/06/2026
Outil d'aide à la mise en conformité documentaire des contrats d'assurance-vie. Posture neutre, sourcée sur articles réglementaires.